

종합감사

감 사 보 고 서

- 연금연구소 및 리스크법무실 운영실태 종합감사 -

2025. 11.



공무원연금공단 감사실



목 차



I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	
2. 감사대상 및 중점	
3. 감사실시 과정	
4. 감사결과 처리	
II . 감사대상 부서 현황	2
III . 감사결과	4
1. 감사결과 총괄	
2. 분야별 지적사항 [요약]	
IV . 감사결과 처분요구 일람표	18
V . 감사결과 처분요구서	19

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

공단 「감사규정」 제4조 제2항 및 ‘2025년 연간 실지감사 계획보고’ (감사실-***호, 20**.*. **) 및 ‘2025년 감사업무 계획 변경’ (감사실-***호, 20**.*. *)에 따라 실시한 종합감사로서 기존 감사 지적사항에 대한 후속조치 이행상황을 확인하고, ○○○○○○와 ◇◇◇◇◇◇ 업무 전반에 대한 프로세스를 점검하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사에서는 20**. *월부터 20**. *월 현재까지 ○○○○○○와 ◇◇◇◇◇◇의 주요 업무인 연금연구, 리스크관리 및 법무관리 분야를 대상으로 업무 취약점을 점검하고, 개선사항을 발굴하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 감사대상 부서의 주요업무 계획, 각종 내부 결재문서 등을 수집·분석하여 2025. *. **.부터 *. *.까지 **일간의 예비조사를 실시하였고, 이를 바탕으로 2025. *. **.부터 *. **.까지 **일간 ○명의 감사인원을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

※ 감사일수(○일): ○일×○명, ○일×○명 (준감사인 ○일×○명 제외)

4. 감사결과 처리

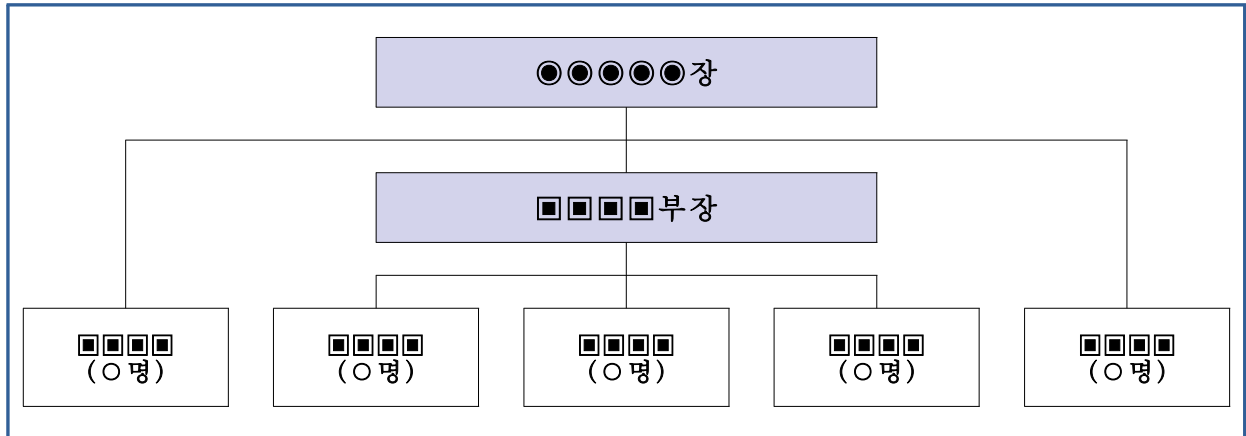
감사결과 시정·개선·권고·통보·현지조치 등이 필요한 사항은 업무처리 내용 및 경위를 확인한 후에 확인서 및 질문서를 징구하였고, 모든 지적사항에 대하여 ○○○○○○ 및 ◇◇◇◇◇◇이 참석한 가운데 감사마감회의(2025. *. **. 및 2025. *. **.)를 통하여 의견을 수렴하였다.

이후 감사실은 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 감사결과에 대한 내부 검토 및 감사결과심의회의 심의(2025. **. *.)를 거쳐 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 부서 현황

●●●●●

☐ 조직 및 인원 현황



☐ 정 · 현원(2025. *. *. 기준)

(단위: 명)

구 분	㉠급	㉠급	㉠급	㉠급 이하	소 계
정 원(A)	○	○	○	○	○
현 원(B)	○	○	○*	○	○
과부족(B-A)	-	-	△ ○	△ ○	△ ○

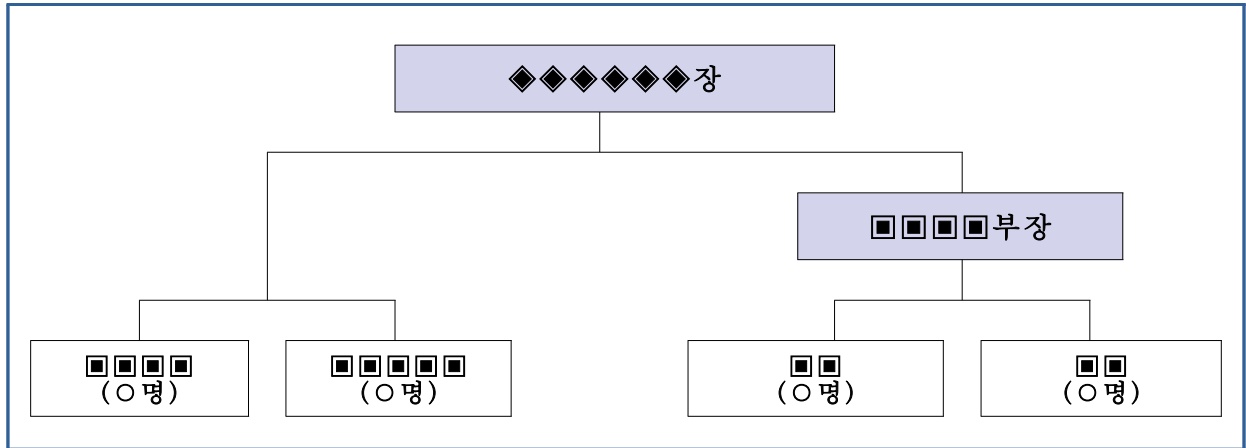
* ㉠급 상당 전문계약직(연구위원) ○명 포함

☐ 주요기능

- 연구기획 및 사업계획 수립, 연구 성과관리 등 연구행정
- 학회 및 유관 연구기관과의 교류 · 협력 추진
- 국제교류협력 계획 수립 및 운영
- 국내 · 외 연금 관련 제도, 개혁동향 등 조사 · 분석 및 정책대응
- 공무원연금 관련 정책 및 재정안정화 방안 연구
- 공무원연금법령 개정지원, 해석 총괄 관리
- 공무원연금 중 · 장기 재정추계 재정분석
- 연금충당부채 평가 및 대응



□ 조직 및 인원 현황



□ 정 · 현원(2025. *. *. 기준)

(단위: 명)

구 분	㉠급	㉠급	㉠급	㉠급 이하	소 계
정 원(A)	-	○	○	○	○
현 원(B)	-	○	○*	○	○
과부족(B-A)	-	△ ○	○	-	-

* ㉠급 상당 전문계약직(사내변호사) ○명 포함

□ 주요기능

- 리스크관리 전략 기획 · 성과평가 계획 수립
- 금융 · 실물자산 리스크 관리
- 금융자산 운용 성과평가 기준설정 및 평가
- 리스크관리위원회 및 성과평가위원회 운영
- 금융 · 실물자산 컴플라이언스 점검
- 전사 소송관리, 행정 · 민사소송, 헌법 소원 등 소송수행
- 타부서 소송관리 지원, 민사소송 지도, 법률자문 · 상담
- 계약 사전법률심사, 제규정 관리

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 연금연구 행정, 법무 행정 및 리스크 관리 등 총 ○개 분야에서 ○건의 위법·부당사항(시정 ○건, 주의 ○건, 개선 ○건, 권고 ○건, 통보 ○건)과 모범 사례 ○건이 확인되어 총 ○건의 조치사항이 도출되었다.

구 분	합계	시정	주의	개선	권고	통보	모범사례
건수	○	○	○	○	○	○	○

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

가. 연금연구 행정 관련

1) 연구실적 업적평가에 관한 사항

연구실적 업적평가 기준 총점(***점)의 **.%% 이상만 달성하면 최고 점수(***점) 획득이 가능하고 연구 성과의 질적 수준은 전혀 고려되지 않은 채 형식적으로 보고서가 제출만 되어도 동일한 점수를 부여하고 있어, 연구성과의 질적 수준과 업적평가 결과 사이에 괴리가 발생하고 연구실적 업적평가제도의 신뢰성이 저하될 우려가 존재한다는 사실이 확인됨

2) 공무원연금공단 연차보고서 발간에 관한 사항

AI를 활용한 연차보고서와 지속가능경영보고서의 유사도 분석 결과, 텍스트 측면에서는 **.%%가 중복되고 내용 측면에서는 **~**%가 유사한 사실이 확인됨

나. 법무행정 관련

1) 소송비용 회수에 관한 사항

20**. *. *.부터 20**. *. **.까지 확정된 승소 판결 ***건 중 **건에 대한 소송비용액 ***,***,***원에 대해 확정 신청을 하지 않은 사실이 확인됨. 또한 총 ***건 **,***,***원을 소송비용 채권금액으로 회계시스템에 등록하지 않음으로써 소송비용 미회수 채권 금액에 대한 관리가 미흡한 사실이 확인됨

2) 소송대리인 선임 시 이해충돌방지 점검 절차에 관한 사항

소송대리 변호사 선임 시 수임제안서 평가 과정에서 이해충돌행위를 방지하기 위한 점검 절차를 확인할 수 없었으며, 이에 따라 이해충돌행위가 발생할 우려가 있는 소송 위임계약이 이해충돌 여부 검토 없이 체결된 사실이 확인됨

3) 수기계약 체결 시 인지세 납부에 관한 사항

1천만 원 이상의 수기계약을 체결하는 경우에 관련 법령에 따라 인지세를 납부하여야 함에도 수기계약 인지세 **건(***,***원)에 대하여 납부하지 않은 사실이 확인됨

다. 리스크 관리 및 성과평가 관련

1) 리스크 측정 방식에 관한 사항

리스크 측정에 있어 일반적 기준으로 사용되는 시장위험 측정 프레임워크 (J.P.Morgan/Reuters RiskMetrics)와 다른 값의 감쇄 계수를 사용하고 있으며, 실제 위험 측정 시 신뢰수준(0.0493%)과 스트레스 테스트상의 검증 기준(1%)을 다르게 운영하고 있는 사실이 확인됨

2) 위험한도 한도 상향 및 유예 시 위험 모니터링에 관한 사항

위험한도 상향조정 또는 유예 이후 위험한도 조정을 초래한 자산이 아닌 검토되지 않은 다른 자산군의 변동성 확대에 대한 모니터링이 없어, 한도 조정 이후 유예기간 동안에는 사실상 위험 초과 발생 여부가 모니터링에서 배제되고 있는 사실이 확인됨

3) (대체투자) 리스크사전점검 절차에 관한 사항

(대체투자) 신규투자에 대한 리스크사전점검 검토기간이 대부분 1~2일 내에 이루어지고 있는 등 실질적으로 충분한 시간이 보장되지 않아, 리스크 분석과 다층적인 위험 검토가 이루어지기 어렵고 내부통제 실효성을 약화시켜 리스크관리 기능이 무력화될 수 있다는 사실이 확인됨

4) 금융자산 운용직 성과평가에 관한 사항

전문계약직 직원의 경우 일반직 직원과는 다르게 근속연수가 부족하다는 사유로 별도의 보정 장치없이 실제 성과와 무관하게 낮은 점수를 강제함으로써, 성과평가 제도의 목적을 단순히 장기근속 여부에 귀속시키는 것과 다름없는 결과를 초래하고 제도가 지향하는 ‘성과에 기초한 차등 보상’이라는 기본 원리를 저해하고 있는 사실이 확인됨

2. 분야별 지적사항 [요약]

1. 연구실적 업적평가 개선 필요: 권고

(업무개요)

- 공단은 20**. *월 「연구업무운영지침」 전부개정을 통하여 「계약직관리지침」에 따른 연구직의 연구업무의 운영 및 관리에 필요한 세부사항을 규정하였으며, 이에 따라 매년 말 현재 1년 이상 재직한 연구직에 대해 업무실적 평가를 실시하여야 하고, 업무실적 평가는 연구실적과 근무성적으로 구분하여 평가하되 연구실적 80%, 근무성적 20%의 비율로 평가점수를 산정한다.

(판단기준)

- 업무실적 평가결과는 「계약직관리지침」 제33조에 따른 재계약 등에 반영하여야 하며 개인 성과평가에 반영되어 성과급 지급을 위한 기초가 되는 중요한 자료로써 연구원의 성과 관리·동기 부여 기능을 고취시킬 수 있는 중요한 자료이기 때문에 연구원의 연구실적 업적평가 제도는 연구성과를 객관적이고 합리적으로 측정하여야 한다.

(문 제 점)

- 연구실적 업적평가는 전체 평가 항목의 **. **% 이상만 달성하면 최고점수를 받는 결과가 발생하며, 실질적으로 정규과제 보고서 *건만 제출해도 내용의 완성도나 연구 성과의 질적 수준은 고려되지 않은 채 단순 제출만으로도 만점에 도달할 수 있어 사실상 다른 항목에 대한 평가가 의미를 상실한 것으로 평가되었다.
- 「연구업무운영지침」 제23조에 연구실적 평가 시 전문 연구기관의 외부전문가 또는 공단 내 연구관련 전문가에게 사전에 검독을 의뢰하여 연구보고서를 검증할 수 있는 근거가 마련되어 있으며, 실제로 ●●●●●에서도 연구과제 결과 보고서에 대한 검독을 실시하고 있으나 이 검독 결과는 단순히 내부관리나 외부 경영평가 자료로만 활용되고 있고 정작 연구원 개인의 업적평가에는 반영되지 않아 검독 제도의 실질적 효과가 반감되고 있는 상황이다.

(조치할 사항) 연구과제 결과보고서에 대하여 단순 제출 여부가 아닌 현재 시행 중인 검독 제도를 제도적으로 연계하는 등 질적 요소를 반영하여 연구실적 업적평가의 실효성을 강화하도록 (권고)

2. 공무원연금 연차보고서 발간 개선 필요: 통보

(업무개요)

- ○○○○○○는 공무원연금제도에 대한 정보 제공과 대외 홍보 및 국내외 유관 기관과 교류 시 공식적인 소개자료로 활용하기 위하여 ‘공무원연금 연차보고서’ (이하 ‘연차보고서’라 한다)를 국문과 영문으로 발간하고 있다.

(판단기준)

- ○○○○○○가 발간하는 연차보고서는 「간행물관리지침」 제3조에 따른 간행물로서 공단 주요사업에 대한 홍보를 목적으로 외부에 매년 배포하여 1년 이상 보유, 비치할 필요가 있는 간행물에 해당하고, 「직제규정시행규칙」에 따르면 ○○○○○○와 관련한 간행물은 재정추계 및 충당부채 관련 보고서를 별도로 명시하고 있을 뿐, 연차보고서 발행은 ○○○○○○의 필수 업무에 해당하지 않는다.

(문 제 점)

- 연차보고서는 「직제규정시행규칙」에 따라 ○○○○○○가 발행해야 하는 간행물에 해당되지 않고, 연차보고서와 지속가능경영보고서가 [표 1]과 같이 상당 부분 유사한 사실이 확인되었으며, 연차보고서의 조회수가 *일 평균 *회 미만에 그치는 등 활용률이 미미한 것으로 평가되었다.

[표 1] 연차보고서와 지속가능경영보고서 간 유사도 점검

텍스트 분석	○ 두 보고서의 텍스트 비교 결과, 약 **. **% 정도 내용이 유사한 것으로 분석 - 두 보고서 모두 공단 소개, 연금제도 운영, 복지·재해보상, 기금 운용 같은 공통 주제를 다루고 있음 - ‘연차보고서’는 연금제도의 재정·제도 개요·성과 통계에 더 초점을 맞추고 있고 ‘지속가능경영보고서’는 ESG·환경·사회책임·지배구조 중심이기 때문에 일치율이 ***%에 가깝지는 않음
내용 유사도 분석	○ 연차보고서의 핵심 내용(기관 운영, 연금, 기금, 복지, 보상 등)은 <u>지속가능경영보고서에 모두 기술됨</u> - 다만, ‘지속가능경영보고서’에서 표현 방식이 ESG 용어로 바뀌고, 수치·세부 통계는 간략화 됨 ○ 문장 일치도 분석에서 내용 유사 분석방법으로 확장 시 <u>***~*** 수준에서 유사</u>

자료: 연차보고서와 지속가능경영보고서 유사도 분석 결과 재구성(ChatGPT 분석)

- (조치할 사항) 공단 내 간행물 발간의 중복을 피하고 효율적인 예산 집행을 위하여 지속가능경영보고서와 내용상 유사성이 높은 연차보고서를 지속가능경영보고서로 대체하는 방안을 검토하도록 (통보)

3. 소송비용 회수 등 업무처리에 관한 사항: 주의 및 시정요구

(업무개요)

- 공단은 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」에 따라 소송 수행에 소요된 소송비용을 법원에 신청하여 확정하고, 확정된 소송비용은 「회계규정」 및 소송비용회수 관리 업무매뉴얼에 따라 회계처리 등 채권 관리 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「민사소송법」 제98조는 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다고 규정하고 있으며, 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제31조 제1항에 따라 공단이 당사자인 소송(본안소송, 가압류·가처분·지급명령 등 신청사건 포함)에서 승소(상대방의 소 취하, 화해, 조정 등 포함) 판결이 확정된 경우 소관부서장 또는 법무총괄부서장은 판결이 확정된 날로부터 30일 이내에 소송 수행 시 소요된 비용인 변호사 보수, 감정비용, 인지대, 송달료 등에 대한 증빙자료를 갖추어 1심 법원에 소송 비용액 확정 신청을 하여야 한다.
- 법원에서 확정된 소송비용은 월말 회계점검 및 결산 시 미수금 추적 및 시효관리를 위해 공단 회계시스템에 소송비용채권금액을 미수금으로 전표 등록하도록 명시되어 있고, ◆◆◆◆◆(법무총괄부서) 및 소관부서(소송 의뢰 부서)는 확정된 소송비용에 대하여 관련 규정에 따라 적정하게 관리해야 한다.

(문 제 점)

- 20**. *. *.부터 20**. *. **.까지 확정된 승소 판결 총 ***건에 대하여 소송비용액 확정 신청 현황을 점검한 결과 ◆◆◆◆◆은 **건에 대한 소송비용액 ***,***,***원에 대해 확정 신청을 하지 않은 사실이 확인되었다.
- 또한, 소송비용액 확정신청에 따라 확정된 소송비용 점검 결과 ■■■■■ 등 소관부서는 총 ***건 **,***,***원을 소송비용 채권금액으로 회계시스템에 등록하지 않음으로써 소송비용 미회수 채권 금액에 대한 관리가 미흡한 사실이 확인되었다.

(조치할 사항) ① 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 (주의) 촉구하고,

② 확정된 소송비용에 대하여 소송비용 채권금액을 회계시스템에 등록하여 소송비용 회수 및 소멸시효 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 (시정)

4. 소송대리인 선임 시 이해충돌방지 점검 절차 미흡: 통보

(업무개요)

○ ◆◆◆◆◆◆은 공단이 당사자가 되는 소송을 효과적으로 수행하기 위하여 사내 변호사 또는 사외변호사(법무법인 포함)를 대리인으로 선임(이하 ‘소송대리 변호사’라 한다)하여 소송을 수행하고 있으며, 감사대상 기간 중 ◆◆◆◆◆◆은 총 **건의 수의계약을 통해 사외변호사를 소송대리 변호사로 선임하였다.

(판단기준)

○ 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조(이해충돌행위 금지 등) 제1항은 ‘소송대리 변호사는 공단의 사전 승인 없이 공단이 당사자인 사건의 상대방 소송대리 또는 법률자문을 수행할 수 없다’라고 규정하고 있고, 「변호사법」 제31조(수임제한) 제1항 제2호에서도 ‘수임하고 있는 사건의 상대방이 위임하는 다른 사건’에 대하여 변호사는 그 직무를 수행할 수 없다고 규정하고 있다.

(문 제 점)

○ * * * * * * * * * *은 공단을 대리하는 다수의 소송위임계약 기간 중에 공단 으로부터 별도의 사전 승인을 받지 않은 상태에서 ☆☆☆☆☆이 공단을 상대로 제기한 ‘* * * * * * * * * *’ 소송(이하 ‘* * * * * * * * * *’이라고 함)에서 원고측 대리인으로 선임됨으로써 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조 (이해충돌행위 금지 등) 및 소송위임계약 제11조 제2항을 위반하는 결과가 발생 하였으며, 이후 * * * * * * * *의 상대방인 공단이 위임하는 다른 소송(●●●●● ●● 주식 손해배상소송 파기환송 재상고심)을 수임함으로써 「변호사법」 제31조 (수임제한) 제1항 제2호를 위반하는 결과를 초래하였다.

(조치할 사항) 소송대리인 선임 시 이해충돌행위를 방지하기 위한 절차를 마련 하도록 (통보)

5. 리스크 측정 방식 개선필요(TE를 중심으로): 권고

(업무개요)

- ◆◆◆◆◆◆은 「직제규정」 제9조, 「직제규정시행규칙」 제9조 및 [별표 5]에 따라 리스크관리 전략 기획을 수립하며 금융·실물자산 리스크관리 및 금융자산에 대한 위험허용한도를 설정하고 관리한다.

(판단기준)

- ◆◆◆◆◆◆은 「기금운용규정」 제27조(리스크관리의 원칙)에 따라서 위험을 정확하고 객관적으로 인식·측정하여야 하고, 「기금운용규정시행규칙」 제113조(리스크의 측정)에 따라 리스크측정의 주요 방법, 측정모형 변경 및 주요 리스크 측정요소를 변경할 경우에는 리스크관리위원회의 심의를 거쳐야 하며, 단지 단순한 조정으로서 리스크 측정결과에 미치는 영향이 미미한 사항은 리스크관리 부서의 장이 정할 수 있다.

(문 제 점)

- 전 세계에서 리스크 측정의 일반적 기준으로 사용하고 있는 시장위험 측정 프레임워크(J.P.Morgan/Reuters RiskMetrics)는 단기 민감성을 반영하는 투자(Trading)의 위험성을 판단하기 위해서는 일간 감쇄 계수(Daily decay factor, $\lambda = 0.94$)를 사용하고, 장기 투자(Investing)의 위험성을 판단하기 위해서는 월간 감쇄 계수(Monthly decay factor, $\lambda = 0.97$)를 사용할 것을 제시하고 있다.
- 하지만, ◆◆◆◆◆◆은 장기 운용 금융자산 위험 측정을 위해 일간 감쇄 계수를 사용하면서 그 값을 0.97로 설정하고 250개의 과거 관측치 데이터를 이용하여 위험 측정에 사용함으로써 국제적으로 통용되는 시장위험 측정방식과 다르고, 결과적으로 최근 충격을 빠르게 반영하지 못하고 과거 데이터를 상대적으로 무겁게 유지하고 있는 사실이 확인되었다.
- 또한, 실제 위험 측정 시 신뢰수준(0.0493%)과 스트레스 테스트상의 검증 기준(1%)을 다르게 운영하고 있는 사실이 확인되었다.

(조치할 사항) TE 산정에 사용되는 Decay Factor와 적절한 과거 데이터 일수를 국제적으로 권장되는 값과 공단의 Risk Appetite에 의한 값과 비교하여 검토함으로써 내부통제 타당성을 강화하고 리스크 모니터링 기능을 강화하도록 (권고)

6. 시장위험한도 조정 시 모니터링 강화 필요: 통보

(업무개요)

- ◆◆◆◆◆◆은 「직제규정」 제9조, 「직제규정시행규칙」 제9조 및 [별표 5]에 따라 리스크관리 전략 기획을 수립하며 금융·실물자산 리스크관리 및 금융자산에 대한 위험허용한도를 설정하고 관리한다.

(판단기준)

- ◆◆◆◆◆◆은 「기금운용규정」 제27조(리스크관리의 원칙)에 따라서 위험을 정확하고 객관적으로 인식·측정하여야 하고, 「기금운용규정시행규칙」 제113조(리스크의 측정)에 따라 리스크측정의 주요 방법, 측정모형 변경 및 주요 리스크 측정요소를 변경할 경우에는 리스크관리위원회의 심의를 거쳐야 하며, 단지 단순한 조정으로서 리스크 측정결과에 미치는 영향이 미미한 사항은 리스크관리 부서의 장이 정할 수 있다.
- 이에 따라, ◆◆◆◆◆◆은 금융자산 위험한도 및 한도관리 프로세스 설정(안)을 리스크관리위원회의 심의·의결을 통하여 확정하고, ‘금융시장 위기상황 대응 체계(Contingency Plan)’를 통해 안정적 수익 달성을 위해 수용가능한 위험한도(시장·신용 VaR, TE)를 설정하고 한도소진을 현황을 상시 모니터링 한다.

(문 제 점)

- 개별자산의 시장위험한도(VaR) 초과로 총자산 시장위험(VaR) 한도가 초과되고 이후 **영업일이 지속되어 위기상황 대응체계(Contingency Plan)에 따라 ◆◆◆◆◆◆이 대응방안을 실행한 내용을 점검한 결과, 시장위험한도(VaR)와 관련하여 모니터링을 강화할 필요가 있는 사실이 확인되었다.
- 20**년도와 20**년도의 VaR 변동 내역을 점검하여 보면, 리스크관리위원회에서 VaR 상향 조정을 결의한 이후에도 총자산 위험한도 상향을 초래했던 자산이 아닌 검토되지 않은 다른 자산의 변동성 확대가 발생하였으나, 이에 대한 ◆◆◆◆◆◆의 특별한 모니터링 활동 등은 확인할 수 없었다.

(조치할 사항) 위험한도 상향·유예 등을 통한 위험 대응이 불가피한 경우에도, 개별 자산군 변동성 확대에 대한 모니터링 강화와 같은 보완적 통제 병행 등 추가적인 시장위험 관리 체계를 갖추도록 (통보)

7. 리스크사전점검 절차 개선 필요: 통보

(업무개요)

- ◆◆◆◆◆◆은 사업별 기금운용 관련 규정의 준수여부 등을 감시하고 제반위험을 점검·감독하며 위험관리업무를 총괄·통제한다.
- 공단은 대체투자와 관련하여 위험을 사전에 점검하고 투자의사 결정 과정의 투명성 확보를 통한 안정적인 자산운용을 위해 대체투자위원회를 두며, ◆◆◆◆◆은 대체투자의 경우 대체투자위원회의 심의를 거쳐 투자할 수 있다.

(판단기준)

- 「대체투자운용지침」 제32조(리스크관리부서의 의견)에 따르면 대체투자의 위험과 위험관리방안에 대하여 리스크관리부서의 의견을 수렴하여야 하고, 대체투자에 관하여 리스크관리부서의 의견이 있는 때에는 당해 의견을 대체투자위원회에 제시하여야 한다.

(문 제 점)

① ◆◆◆◆◆의 경우

- 신규투자에 대한 ◆◆◆◆◆의 리스크사전점검 검토기간(회신기간)을 점검한 결과, 대체투자 신규투자에 대한 ◆◆◆◆◆의 리스크사전점검 검토기간이 투자대상의 유동성 부족 및 비정형성 등의 높은 위험요인을 지니고 있는 자산의 특성을 고려하였을 때 지나치게 짧은(평균 1~2일) 사실이 확인되었다.

② ◆◆◆◆◆의 경우

- ◆◆◆◆◆은 ◆◆◆◆◆에 사전점검 의뢰를 지나치게 늦게 제출하고 있어, ◆◆◆◆◆은 불가피하게 짧은 기간 내 회신을 해야 하고 검토가 충분히 이루어지기 어렵다. 이러한 업무처리 방식은 형식적으로는 규정을 준수한 것처럼 보이지만, 실제로는 사전적 통제 기능을 약화시켜 리스크 관리 체계의 신뢰성을 훼손하고 리스크 관리 기능이 무력화되는 결과가 초래될 수 있다.

(조치할 사항) 대체투자 자산의 신규 투자에 대한 리스크사전점검이 충실하게 이루어질 수 있도록 리스크사전점검 검토 기간을 확보하도록 (통보)

8. 금융자산 운용직 성과평가 개선 필요: 제도상 개선요구

(업무개요)

- ◆◆◆◆◆◆은 금융자산운용 관련 직원인 ◆◆◆◆◆의 전문계약직과 ○○ ○○팀 및 ○○팀에서 근무하는 일반직 직원에 대해 장·단기 운용성과 및 기금 운용평가 결과 등을 반영한 성과평가를 통해 매년 성과급을 지급하고 있다.

(판단기준)

- 「기금운용규정시행규칙」 제125조의2(성과보상 등)에 따르면 금융자산운용 직원의 동기부여를 통한 금융자산운용 성과 제고를 위해 성과급을 지급할 수 있으며, 성과급 지급에 관하여 필요한 사항은 「금융자산운용 성과급지급지침」과 「금융자산운용 성과급 지급기준」에 자세한 사항을 규정하고 있다.

(문 제 점)

- 금융자산운용직 성과평가를 점검한 결과 현행 장기재직성과평가 지표는 일반직 직원과 전문계약직 직원을 합리적 이유 없이 상이하게 적용함으로써 공정성이 저해되고 있는 사실이 확인되었다.
 - *년 이상 재직한 직원에게만 지급되는 구조로 설계된 현행 성과급 제도는 *년 미만 재직한 직원에게는 해당 성과급이 원칙적으로 지급되지 않지만, 일반직 직원의 경우 장기재직 성과급 미반영분을 기금운용평가 지표로 보정하여 평가에 반영하는 절차를 운영하고 있어 성과 자체에 대한 보상이 일정 부분 보장되는 체계를 마련하고 있다.
 - 전문계약직 직원의 경우에는 최초 계약기간(*년)에는 동일한 보정 절차가 존재하지 않아 장기 재직 성과급 미반영분이 그대로 성과평가에서 차감되는 결과를 초래하고 있다. 이에 따라 전문계약직 직원이 아무리 성과가 탁월하더라도 평가 만점의 **%까지만 인정되는 구조적 한계를 안고 있으며, 이는 성과에 대한 정당한 보상이 이뤄지지 못하는 문제로 연결되고, 이러한 구조적 불합리는 제도 성과에 대한 공정한 보상과 동시에 장기재직을 유도한다는 설계 취지와 상충한다.
- (조치할 사항) 성과에 따른 공정한 보상이 제도의 목적과 취지에 부합하여 이루어질 수 있도록 (개선요구)

9. 수기계약 체결 시 인지세 납부에 관한 사항: 시정요구

(업무개요)

- ◆◆◆◆◆◆에서는 국내주식정보 및 시장데이터 수신 계약, 지수구성정보 라이선스 계약, 소송 대리인 선임 계약 등 감사대상 기간 동안 총 **건의 수의 계약을 체결하였다.

(판단기준)

- 「인지세법」 제1조(납세의무), 제3조(과세문서 및 세액) 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 1천만 원을 초과하는 각종 계약을 체결하는 경우에는 과세문서(도급 또는 위임에 관한 증서, 계약서 등 인지세를 납부하여야 할 문서)에 기재된 금액에 따라 산정된 인지세를 납부하고 소인을 하여야 한다.
- 한편, 「공사·용역·물품계약 업무 매뉴얼」에서도 수기계약 시에는 쌍방이 납부하여야 함을 명시하고 있으며, ♣♣♣♣♣에서는 ‘수기계약 업무 처리 기준 안내(♣♣♣♣♣-****호, 20**. *. **.)’를 통해 계약체결 필요서류 목록 중 인지세를 필수항목으로 명시하여 각 부서로 안내한 바 있다.

(문 제 점)

- ◆◆◆◆◆◆의 수기계약 현황을 점검한 결과 1천만 원 이상의 수기계약을 체결하는 경우에 관련 법령에 따라 인지세를 납부하여야 함에도 수기계약 **건에 대하여 인지세(***,***원)를 납부하지 않은 사실이 발견되어 「인지세법」 제8조를 위반하는 결과를 초래하였다.

(조치할 사항) 수기계약 시 납부하지 않은 인지세를 납부하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 (시정)

10. 공무원연금 재정추계모형의 선제적 개선으로 재정계산 신뢰도 제고: 모범사례

(문 제 점)

- ○○○○○○는 「공무원연금법」 제66조 제1항에 따라 20**년 제*차 재정계산을 준비하는 과정에서 20**년 연금개혁 이후 연금제도 변화에 따른 재정추계모형의 전반에 대한 적정성 여부를 자체 점검하였다. 그 결과, 연금부담금 산정 시 기여금 면제자에 대한 연금부담금이 일부 누락되고, 재직기간 가산 관련 합산 반납금 등 지출 증가분 미반영으로 수입 및 지출추계가 다소 과소 산정될 수 있는 점이 확인되었다.

(개선내용)

- ○○○○○○는 공무원연금 재정계산을 함에 있어 연금부담금 산정방식 개선, 재직기간 합산·산입에 따른 지출 증가분의 지출추계 반영 등 기존 재정추계 모형의 미비점을 보완하여 현행 공무원연금 제도에 부합하도록 선제적으로 재정추계모형을 개선하였다.
- 첫째, 연금부담금 산정방식을 기존 일반기여금 대비 연금수입 비율 적용에서 보수 예산의 *%로 산정하도록 개선하여 수입추계의 정확성을 제고하였다. 기여금 면제자는 일반기여금을 납부하지 않음에 따라 기존 연금부담금 산정방식을 적용할 경우 기여금 면제자에 대한 연금부담금 수입이 일부 누락되는 문제가 발생할 수 있었다. 이에 모든 재직자의 보수예산을 먼저 산정하고, 보수예산의 *%를 연금부담금으로 산정되도록 개선하여 수입추계의 정확성을 제고하였다.
- 둘째, 재직기간 합산·산입에 따른 합산반납금 등이 수입 추계에 반영되는 만큼 이에 따른 지출 증가분이 지출추계에 반영토록 개선하여 지출추계의 과소 추계를 해소하였다. 그간 객관적인 기초 통계자료(재직기간 합산 등으로 인한 퇴직급여 지출 증가액) 부재로 지출 증가분 산정에 어려움이 있었으나, 수입추계 산정에 적용되는 합산반납금 등의 납부액 비율을 지출액에 적용하여 지출 증가분을 추가로 산정하도록 개선하였다.

(기대효과)

- ○○○○○○는 위와 같이 연금부담금 산정방식 개선, 재직기간 합산·산입에 따른 지출 증가분의 지출추계 반영 등 선제적으로 공무원연금 재정추계모형의 미비점을 개선하여 제*차 공무원연금 재정계산의 정확성과 대외 신뢰도 제고를 위한 기반을 마련하였다.

11. 정부 규제혁신 정책에 부응한 대내외 규제개선 과제발굴 활성화: 모범사례

(문 제 점)

- 정부는 先허용·後규제 체제로 규제 패러다임을 전환하기 위하여 규제존치 필요성을 정부가 입증하는 「규제 정부입증 책임제」를 시행하던 중에 공공기관도 이를 확산하도록 요구하면서 20**. **월까지 공공기관 내 제규정 정비를 요구하였다(20**. *월 ㉠㉠㉠㉠㉠ 방침).
- 이후 ㉠㉠㉠㉠㉠의 가이드라인이 없는 상황에서 공단 규제입증위원회는 20**년부터 20**년까지 총 *회에 걸쳐 개최되었으나, 규정 제·개정 시 이미 자체 심사가 완료된 신규 제정 규정 및 전부개정 규정에 대하여 규제적 요소가 없음을 재차 심의하였기 때문에, 제규정 개선 요소를 적극적으로 발굴하는 성과를 내지 못하는 한계가 있었다.

(개선내용)

- ◆◆◆◆◆◆◆은 20**. *월 안건 심의대상 확대 등 규제입증위원회 운영 방식을 전면 개선함으로써 공단 내 규제개선 과제 발굴을 활성화하였다. 기존 총괄부서(◆◆◆◆◆◆◆)에서 최근 신규제정 규정 등에 대한 규제적 요소를 직권 확인하는 방식에서 전 부서 안건 공모와 고객 신청 안건을 포함하는 등 안건 발굴 방식을 확대하였고, 종전 제규정 이외에 내부방침, 관행 등으로까지 규제적 요소 발굴 대상을 확대하였다.

(기대효과)

- 20**년도 규제입증위원회는 총 **개의 신규 제정 규정 등에 대하여 규제적 요소가 없음을 확인하고 현행 유지 의결하는 것에 그쳤다. 하지만 20**년도 규제입증위원회는 그 운영 방식을 개선한 이후 총 **건(본부 부서 **건, 지부 **건, 국민 **건)의 규제 개선 아이디어가 접수되었고, 그 중 사전심사를 거쳐 *건을 위원회에 상정하였으며, 최종 *건에 대하여 종전 규정의 규제적 요소를 개선하는 것으로 의결하였다. 이러한 지속적인 규제혁신 노력을 통하여 대내외 고객들의 관점에서 불합리한 규제 요소를 합리적으로 개선하는 성과 창출이 기대된다.

IV. 감사결과 처분요구 일람표

□ 처분요구 및 모범사례 일람표

일련 번호	제 목 (소관·조치부서)	처분 종류
1	연구실적 업적평가 개선 필요 (●●●●●●)	권 고
2	공무원연금 연차보고서 발간 개선 필요 (●●●●●●)	통 보
3	소송비용 회수 등 업무처리에 관한 사항 (◆◆◆◆◆◆, ☒☒☒☒☒☒, ㉑㉑㉑㉑㉑, ㉑㉑㉑㉑㉑㉑)	주 의 시 정
4	소송대리인 선임 시 이해충돌방지 점검 절차 미흡 (◆◆◆◆◆◆)	통 보
5	리스크 측정 방식 개선필요(TE를 중심으로) (◆◆◆◆◆◆)	권 고
6	시장위험한도 조정 시 모니터링 강화 필요 (◆◆◆◆◆◆)	통 보
7	리스크사전점검 절차 개선 필요 (◆◆◆◆◆◆, ◆◆◆◆◆◆)	통 보
8	금융자산 운용직 성과평가 개선 필요 (◆◆◆◆◆◆)	개 선
9	수기계약 체결 시 인지세 납부에 관한 사항 (◆◆◆◆◆◆)	시 정
10	공무원연금 재정추계모형의 선제적 개선으로 재정계산 신뢰도 제고 (●●●●●● ㉑급 ○○○)	모범사례
11	정부 규제혁신 정책에 부응한 대내외 규제개선 과제발굴 활성화 (◆◆◆◆◆◆ ㉑급 ○○○, ㉑급 ○○○)	모범사례

V. 감사결과 처분요구서 : “별첨”

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 연구실적 업적평가 개선 필요

소 관 부 서 ●●●●●

조 치 부 서 ●●●●●

내 용

1. 업무 개요

공단은 20**. *월 「연구업무운영지침」 전부개정을 통하여 「계약직관리지침」에 따른 연구직의 연구업무의 운영 및 관리에 필요한 세부사항을 규정하였으며, 이에 따라 매년 말 현재 1년 이상 재직한 연구직에 대해 업무실적 평가를 실시하여야 하고, 업무실적 평가는 연구실적과 근무성적으로 구분하여 평가하되 연구실적 80%, 근무성적 20%의 비율로 평가점수를 산정한다.

2. 관계법령 및 판단기준

연구실적 평가는 역량평가와 업적평가로 구분하여 실시하되, 평정반영비율은 역량평가 **%, 업적평가 **%로 하고, 업적평가의 평가내용 및 배점기준은 [별표 1] “연구실적 업적평가 기준” 과 같다.

업무실적 평가결과는 「계약직관리지침」 제33조에 따른 재계약 등에 반영하여야 하며 개인 성과평가에 반영되어 성과급 지급을 위한 기초가 되는 중요한 자료로써

연구원의 성과 관리·동기 부여 기능을 고취시킬 수 있는 중요한 자료이기 때문에 연구원의 연구실적 업적평가 제도는 연구성과를 객관적이고 합리적으로 측정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 ○○○○○에서 수행하는 연구직에 대한 연구실적 평가 현황을 확인한 결과 [표 1]과 같이 모든 연구직의 정량평가 점수가 기준치의 ***%를 초과하고 있으며, 따라서 주어진 배점에서 모두 만점을 받는 사실이 확인되었다.

[표 1] 연구직 연구실적 업적평가 점수(20**~20**년)

(단위: 점,(점))

구 분	20**	20**	20**	20**
000	*** (**) ¹⁾	*** (**)	*** (**)	*** (**)
000	*** (**)	*** (**)	*** (**)	*** (**)
000	*** (**)	-	-	-
평균	*** (**)	*** (**)	*** (**)	*** (**)

주: 1. 배점 **점 만점

자료: ○○○○○ 제출자료 재구성

연구실적 업적평가는 [별표 1] “연구실적 업적평가 기준” 과 같이 전체 평가 항목의 총점은 ***점이고 실제 획득 가능한 점수의 **.*%(***점) 이상만 달성하면 최고 점수(**점)를 받는 결과가 발생한다. 이러한 구조는 실적 차이를 반영하지 못하여 우수한 성과를 낸 연구원과 상대적으로 성과가 미흡한 연구원 간의 점수 차이를 무의미하게 만들고 결과적으로 제도의 형평성과 공정성을 해친다.

또한, 평가 항목별로 세부 활동이 다르지만, 실질적으로 정규과제 보고서 *건만

제출해도 만점에 도달할 수 있어 다른 항목에 대한 평가가 사실상 의미를 상실하게 되고, 이와 같은 점수 산정 구조는 제도의 목적을 왜곡시키며 연구원의 성과 관리·동기 부여 기능을 떨어뜨리는 문제를 내포하고 있다.

그리고, 업적평가 점수구성을 살펴보면 [표 2]와 같이 대부분 연구과제 결과 보고서(정규과제)만으로 평가점수 만점에 도달하고 있으나, 평가방식은 과제 *건당 **점을 부여하는 단순 제출 여부에 따라 점수를 부여하는 구조로 운영되고 있어 내용의 완성도나 연구 성과의 질적 수준은 전혀 고려되지 않는다.

[표 2] 연구실적 업적평가 점수(평가항목 별)

(단위: 점)

구 분		20**			20**		20**	
		A	B	C	A	B	A	B
연구과제 결과보고서	정규과제	***	***	***	***	***	***	**
	수시과제	-	-	-	-	-	-	-
정책실무자료생산 및 대외활동		**	**	**	**	**	**	**
심의 업무		-	-	*	-	-	-	-
주요행사 주관		**	**	**	**	**	-	**
합 계		***	***	***	***	***	***	***

자료: ●●●●●● 제출자료 재구성

따라서, 연구원들은 보고서의 학문적 기여도나 정책적 활용 가능성을 제고하려는 유인이 약화되어 연구성과의 질적 하락으로 이어질 가능성이 높다. 이는 결국 연구원의 연구역량 강화보다는 단순히 과제를 소화하고 보고서를 제출하는 활동에 머무르게 하고 제도의 본래 취지인 연구성과 평가와 질적 제고라는 목적 달성에 부합하지 못하는 결과를 초래한다.

더불어, 「연구업무운영지침」 제23조에 연구실적 평가 시 전문 연구기관의 외부 전문가 또는 공단 내 연구관련 전문가에게 사전에 검토를 의뢰하여 연구보고서를 검증할 수 있는 근거가 마련되어 있으며, 실제로 ●●●●●●에서도 연구과제 결과 보고서에 대한 검토를 실시하고 있으나 [표 3]과 같이 이 검토 결과는 단순히 내부

관리나 외부 경영평가 자료로만 활용되고 있고 정작 연구원 개인의 업적평가에는 반영되지 않아 검독 제도의 실질적 효과가 반감되고 있는 상황이다.

[표 3] 연구과제별 검독 결과 및 활용내역

평가 연도	과 제 명	검독 (점수)	활 용			
			경영평가	내부평가	업적평가	기타
20**	공무원연금 재직자 전망 개선연구	***.*	0	0	-	사업계획, 혁신계획, 국정과제 성과지표
	공무원연금의 수급부담 구조분석	***.*	0	0	-	
	한국의 특수성을 반영한 공무원 노후소득보장체계 구축에 관한 연구	**	0	0	-	
20**	부과방식 공무원연금제도와 재정 지속 가능성	***.*	0	0	-	사업계획, 혁신계획 성과지표
	공무원연금제도 기초율 보정 방법론의 대안적 접근	**	0	0	-	
20**	공적연금의 종합적 평가를 위한 새로운 연금평가지표	***.*	-	-	-	

자료: ●●●●●● 제출자료 재구성

따라서, 보고서가 형식적으로 제출만 되어도 동일한 점수를 부여하는 반면, 검독을 통해 드러난 문제점이나 개선 사항은 연구원 평가와 무관하게 처리되므로 연구성과 관리의 실효성이 떨어지고, 결과적으로 연구성과의 질적 수준과 업적 평가 결과 사이에 괴리가 발생하여 평가제도의 신뢰성 역시 저하될 우려가 존재한다.

관련부서 의견 감사결과에 대해 ●●●●●●는 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 「연구업무운영지침」 개정을 통하여 업적평가 기준 개선을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(●●●●●●장)께서는 연구과제 결과보고서에 대하여 단순 제출 여부가 아닌 현재 시행 중인 검독 제도를 제도적으로 연계하는 등 질적 요소를 반영하여 연구실적 업적평가의 실효성을 강화하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1] 연구실적 업적평가 기준

연구실적 업적평가 기준

1. 평가항목 및 내용

평가항목	평가내용			
	대상	항목별 점수	최고점수	
① 연구과제 결과보고서	정규과제	과제당 **점	***	***점
	수시과제	과제당 **점	**	
② 정책 · 실무 자료생산 및 대외활동	정책 · 실무자료 생산	편당 **점	**	**점
	세미나, 공청회, 정책토론회 등	회당 *점	**	
	외부 연구참여 (공단업무 관련)	회당 **점	**	
	신문 · 방송 기고 및 출연	편당 *점	**	
	외부 논문 기고	편당 **점	**	
③ 심의 업무	연구과제 결과보고서	정규과제(편당) : *점 수시과제(편당) : *점	**점	
④ 주요행사 주 관	워크숍, 세미나, 정책토론회 등	주제발표 : **점 사 회 자 : *점 토 론 자 : *점 (회당)	**	**점
	사내교육	*회당 *점	**	

2. 평가방법(**점 만점) : $[(① + ② + ③ + ④) \times (**/***)]$

※ ①, ②, ③, ④ 합계점수가 ***점을 초과하는 경우 ***점으로 산정함

3. 평가 유의사항

① 과제 분류

- 정규과제 : 매년 사업계획에 포함되는 연구과제
- 수시과제 : 정규과제 외에 연도 중 긴급한 필요에 의하여 개별적으로 선정한 연구과제

② 정책 · 실무 자료 생산 : 공단 및 인사혁신처 등 관계기관의 정책 · 실무자료 생산실적을 기준으로 평가

※ 대외활동은 소관부서 외 공단 및 외부기관 주관 세미나, 공청회, 토론회에 토론자 이상 참여한 경우

③ 심의업무 : 연구과제 결과 보고서(정규, 수시)에 대한 심의 실적을 기준으로 평가

④ 주요행사 주관

- 주제발표, 사회자, 토론자로 중복 될 경우 높은 점수만 인정
- *일 이상 소요되는 행사 주관의 경우 **% 가산 점수 부여

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 공무원연금 연차보고서 발간 개선 필요

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○는 공무원연금제도에 대한 정보 제공과 대외 홍보 및 국내외 유관 기관과 교류 시 공식적인 소개자료로 활용하기 위하여 ‘공무원연금 연차보고서’ (이하 ‘연차보고서’라 한다)를 국문과 영문으로 발간하고 있으며, 그 간의 발간 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 공무원연금 연차보고서 발간 현황(20**~20**년)

구분	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**	'**
국문	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0
영문	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0

자료: ○○○○○○ 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

○○○○○○○가 발간하는 연차보고서는 「간행물관리지침」 제3조 제3호에 따라 외부에 매년 배포하는 간행물로써, 「직제규정시행규칙」에 의하면 ○○○○○○는 재정추계 및 연금충당부채 관련 보고서를 분장 업무로 규정하고 있을 뿐, 연차 보고서 발간은 ○○○○○○의 필수 업무에 해당하지 않는다.

한편, ♣♣♣♣♣에서는 공단의 비재무적 ESG경영 성과를 측정하여 대내외 이해관계자에게 투명하게 공개하고 지속가능경영 수준을 제고하기 위한 목적으로 20**년부터 ‘지속가능경영보고서’를 발간하고 있으며, 정부는 공공기관의 책임 경영을 강화하고 지속가능성을 확보하기 위한 조치로 지속가능경영보고서 공시를 20**년부터 의무화할 예정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 20**년도부터 20**년도까지 *개년의 연차보고서를 점검한 결과, [표 2]와 같이 표지 및 내부 디자인, 페이지 수가 일치하고, 제도현황, 공단 사업구조, 기금 개요 및 성과 등 대부분의 내용이 동일하였으며, 매년 말 기준으로 통계자료를 추가하는 수준의 변화만 있는 사실이 확인되었다.

[표 2] 최근 *개년 연차보고서 유사도 분석(20**~20**년)

구분	20**년	20**년	20**년
목차	CEO 메시지 04	CEO 메시지 04	CEO 메시지 04
	공단의 전략체계 05	공단의 전략체계 05	공단의 전략체계 05
	한눈에 보는 공무원연금(20) 06	한눈에 보는 공무원연금(20) 06	한눈에 보는 공무원연금(20) 06
	20 년 주요성과 08	20 년 주요성과 08	20 년 주요성과 08
	1. 공무원연금 및 재해보상제도	1. 공무원연금 및 재해보상제도	1. 공무원연금 및 재해보상제도
	1-1 제도개요 18	1-1 제도개요 18	1-1 제도개요 18
	1-2 발전과정 20	1-2 발전과정 20	1-2 발전과정 20
	1-3 재정전망 26	1-3 재정전망 26	1-3 재정전망 26
	1-4 운영구조 27	1-4 운영구조 27	1-4 운영구조 27
	2. 공무원연금공단	2. 공무원연금공단	2. 공무원연금공단
페이지 수	2-1 공단개요 30	2-1 공단개요 30	2-1 공단개요 30
	2-2 사업구조 31	2-2 사업구조 31	2-2 사업구조 31
	2-3 주요사업 32	2-3 주요사업 32	2-3 주요사업 32
연금 및 재해보상	제도개요, 발전과정, 재정전망, 운영구조 내용 동일		
공단 개요 및 사업구조	공단개요, 사업구조, 주요사업 내용 동일		인사혁신처 공무원 후생복지 기본계획과 연계된 사업내용 추가
기금개요 및 운용성과	기금 구성과 운용, 운용체계, 운용방법(자산배분 전략, 위험관리 체계, 성과평가 등) 내용 동일		
주요통계	공무원연금 적용대상자 현황, 재·퇴직 공무원 현황, 연금수급자 현황 등 연도말 기준 통계자료 추가		
기타	재무제표(재무상태표, 손익계산서)	재무제표 제외	

자료: *개년 연차보고서 감사인 비교 분석

또한, 연차보고서는 공단 운영현황, 연금 및 기금운용, 후생복지사업 등 공단의 업무성과 위주의 보고서이며, 지속가능경영보고서는 연금 제도, 기금운용 및 사업을 ESG 관점에서 재구성한 성격이 강한 보고서인데, 연차보고서와 지속가능경영보고서가 [표 3]과 같이 상당 부분 유사한 사실이 확인되었고, AI를 활용한 보고서 유사도 분석 결과, 텍스트 측면에서는 **.5%가 중복되고, 내용 측면에서는 **~**%가 유사한 것으로 평가되었다.

[표 3] 연차보고서와 지속가능경영보고서 간 유사도 점검

텍스트 분석	○ 두 보고서의 텍스트 비교 결과, 약 **.5% 정도 내용이 유사한 것으로 분석 - 두 보고서 모두 공단 소개, 연금제도 운영, 복지·재해보상, 기금 운용 같은 공통 주제를 다루고 있음 - ‘연차보고서’는 연금제도의 재정·제도 개요·성과 통계에 더 초점을 맞추고 있고 ‘지속가능경영보고서’는 ESG·환경·사회책임·지배구조 중심이기 때문에 일치율이 ***%에 가깝지는 않음
내용 유사도 분석	○ 연차보고서의 핵심 내용(기관 운영, 연금, 기금, 복지, 보상 등)은 <u>지속가능경영보고서에 모두 기술됨</u> - 다만, ‘지속가능경영보고서’에서 표현 방식이 ESG 용어로 바뀌고, 수치·세부 통계는 간략화 됨 ○ 문장 일치도 분석에서 내용 유사 분석방법으로 확장 시 ***~***% 수준에서 유사

자료: 연차보고서와 지속가능경영보고서 유사도 분석 결과 재구성(ChatGPT 분석)

세부적으로 살펴보면, [별표] “연차보고서 내용의 지속가능경영보고서에서 내용 유사성 확인(20**년 보고서 기준)” 과 같이 연차보고서의 공단 설립 목적, 조직, 주요 기능은 지속가능경영보고서의 공단 소개, 사업 소개, ESG Data 등에 기술 방식만 달리하여 그대로 포함되어 있으며, 연금제도와 관련하여 연차보고서의 제도 개요, 급여 종류, 법령 개정 등은 공적 연금제도의 사회적 가치 관점에서 재구성되어 수치·통계는 간략화하였지만 핵심내용은 포함되어 지속가능경영보고서에 반영되어 있음을 확인할 수 있다.

또한, 기금운용과 관련하여 연차보고서의 자산배분 전략, 위험관리 체계 및

운용성과는 지속가능경영보고서의 기금 파트에서 책임투자 전략, 수탁자 책임활동 (의결권 및 주주권 행사), 리스크 관리, 윤리적 투자 형태로 서술되는 등 연차보고서의 재무 성과 중심적 내용을 지속가능경영보고서에서는 지속가능투자 관점으로 재해석 하여 표현하고 있다.

추가로, 발간된 연차보고서 활용 현황에 대해 점검한 결과, □□□□□ 등에 공유를 하고 있으며, 공단 홈페이지 간행물자료실에 등록된 자료의 조회 내역을 살펴보면 일 평균 *회 미만으로, [표 4]와 같이 타 간행물(특이되는 연금이야기) 평균 조회 대비 */* 미만(국문 **%, 영문 **%) 수준으로 확인되었다.

[표 4] 연도별 간행물자료 활용 내역 비교(20**~20**년)¹⁾

(단위: 회)

구분		20**년	20**년	20**년	일 평균	활용도 ²⁾
연차보고서	국문	***	***	***	*,**	**%
	영문	***	***	**	*,**	**%
해외주요국 공무원연금제도		*,***	***	미등록	*,**	**%
GEPS 연금포럼		*,***	***	미등록	*,**	**%
특이되는 연금이야기		—	*,***	*,***	*,**	***%

주: 1. 등록연도 기준
 2. ‘특이되는 연금이야기’ *개년 일 평균 조회수 대비 각 간행물 *개년 일 평균 조회수 비율
 자료: 공단 홈페이지 간행물자료실에 등록된 자료 조회 내역 감사인 재구성

더불어, 연차보고서 발간을 위한 소요비용은 [표 5]와 같이 인쇄비, 번역비 등으로 연평균 ***만여 원을 집행한 사실이 확인되었다.

[표 5] 연차보고서 발간 부수 및 소요비용(20**~20**년)

(단위: 원)

구분	20**년	20**년	20**년	평균
발간부수	국문 **부, 영문 **부			
인쇄비용	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***
번역비용	***,***	—	—	***,***
합 계	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***

자료: ○○○○○○ 제출자료 재구성

결국, 연차보고서는 「직제규정시행규칙」에 따라 ○○○○○가 반드시 발행해야 하는 간행물에 해당하는 것으로 볼 수 없고, 지속가능경영보고서와 상당부분 유사하며, 그 활용률 역시 미미한 수준으로 평가되므로 연차보고서 발간 방법을 면밀히 검토하여 유사보고서로 대체하는 등의 보고서 발간 방법을 개선할 필요가 있다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○○장)께서는 공단 내 간행물 발간의 중복을 피하고 효율적인 예산 집행을 위하여 지속가능경영보고서와 내용상 유사성이 높은 연차보고서를 지속가능경영보고서로 대체하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)

[별표] 연차보고서 내용의 지속가능경영보고서에서 내용 유사성 확인(20**년 보고서 기준)

구분	연차보고서	지속가능경영보고서	비고
일 반 사 항	공단 전략체계	*p	동일
연금 및 재해보상	제도개요	**p, **p 사업소개	유사
	발전과정(연혁, 재해보상법 분리)	**p 연혁, **p 재해보상사업	유사
	재정전망	**p 기금운용	유사
	운영구조	**p 공무원연금제도 운영	유사
공 단 소 개	공단개요(조직 및 인원)	*p 조직도, ***p 임직원 현황	동일
	사업구조 및 주요사업	**p~**p 사업소개	유사
기 금	기금개요	***p~***p 안정적 기금운용	유사
	운용체계	***p 금융자산 운용 조직	유사
	운용방법(자산군 분류, 자산배분 전략 등)	**p~**p 기금운용	유사
	운용성과	***p~***p 목표수익 달성 ***p 요약재정상태표	유사
기 타	연도별 금융자산 보유현황 세부자산별 평잔수익률 연금대부자산 운용성과(투자현황 및 실적) 주택사업 및 시설운영사업 운용 성과 주요통계(공무원 현황, 추이 등)	-	

자료: 연차보고서와 지속가능경영보고서 유사도 분석 결과 재구성(ChatGPT 분석)

공무원연금공단 상임감사

주 의 및 시 정 요 구

제 목 소송비용 회수 등 업무처리에 관한 사항

소 관 부 서 ① ◆◆◆◆◆◆ ② ■■■■■■ ③ ■■■■■■ ④ ■■■■■■

조 치 부 서 ① ◆◆◆◆◆◆ ② ■■■■■■ ③ ■■■■■■ ④ ■■■■■■

내 용

1. 업무 개요

「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제2조의2는 ‘이 법의 적용을 받는 행정청에는 법령에 따라 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체, 그 기관 또는 사인(私人)이 포함된다’고 규정하고 있으며, 「공무원연금법」 제29조 제2항 및 같은 법 시행령 제25조, 「공무원 재해보상법」 제61조 제1항 등에 따라 인사혁신처장으로부터 권한 및 업무를 위탁받은 공단은 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」의 적용을 받는 행정청에 해당한다.

이에, 공단은 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」에 따라 소송 수행에 소요된 소송비용을 법원에 신청하여 확정하고, 확정된 소송비용은 「회계규정」 및 소송비용회수 관리 업무매뉴얼에 따라 회계처리 등 채권 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「민사소송법」 제98조는 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다고 규정하고 있으며, 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제31조 제1항에 따라 공단이

당사자인 소송(본안소송, 가압류·가처분·지급명령 등 신청사건 포함)에서 승소(상대방의 소 취하, 화해, 조정 등 포함) 판결이 확정된 경우 소관부서장 또는 법무총괄부서장은 판결이 확정된 날로부터 30일 이내에 소송 수행 시 소요된 비용인 변호사 보수, 감정비용, 인지대, 송달료 등에 대한 증빙자료를 갖추어 1심 법원에 소송 비용액 확정 신청을 하여야 한다. 소송 비용액 확정 신청 후, 결정된 소송 비용에 대하여 같은 지침 제31조 제2항에서는 회수를 포기할 수 있는 사유를 명시하고 있으며, 회수포기가 부적절하다고 인정될 때에는 지체없이 회수를 위한 조치를 하여야 한다.

또한, 같은 지침 제31조 제3항에서는 소송 비용액 확정 결정에 따른 소송 비용은 확정일로부터 2주 이내에 15일 이상의 기한을 정하여 납부할 것을 최고(催告)하여야 하며, 기한 내 납부하지 않을 경우 관할 법원에 강제집행을 신청할 수 있다고 규정함으로써 확정된 소송비용은 조속히 회수함을 목적으로 하고 있다.

한편, 공공기관이 당사자인 소송에서 승소한 후 주관적인 판단에 의한 미신청, 신청 지연 및 관행적인 채권 포기가 빈발함에 따라, 국민권익위원회는 소송비용 회수 관련 기준의 명확화 및 감경이 불가피한 예외 사유의 구체화 등 공정한 소송 직무 수행 및 공공기관의 예산누수 방지를 위한 제도개선 추진을 위해 2021. 10. 25. ‘공공기관 소송비용 업무처리 개선’을 권고하였다.

이에 따라 ◆◆◆◆◆◆은 공단 전체 소송비용 업무현황에 대한 자체 점검을 통해 소송비용 회수 관리를 위한 업무개선 방안을 마련(20**. *. **.)하였고, 「소송 업무처리 및 자문변호사 운영지침」 개정(20**. *. **.)과 함께 소송비용회수 관리

업무매뉴얼을 작성하여 공단 모든 부서에 통보(◆◆◆◆◆◆-****, 20**. *. **.)한 바 있으며, 위 매뉴얼에 따르면 법원에서 확정된 소송비용은 월말 회계점검 및 결산 시 미수금 추적 및 시효관리를 위해 공단 회계시스템에 소송비용채권금액을 미수금으로 전표 등록하도록 명시되어 있고, ◆◆◆◆◆◆(법무총괄부서) 및 소관부서(소송 의뢰 부서)는 확정된 소송비용에 대하여 관련 규정에 따라 적정하게 관리해야 한다.

◆◆◆◆◆◆은 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」에 따른 소송 및 소송 관련 업무와 법률자문 업무를 담당하는 법무총괄부서로서 소송비용 회수업무 매뉴얼을 작성하고 관리하는 책임부서이며 공단 전체 소송비용에 대한 관리현황을 매년 반기별로 점검하고 분석하여 그 결과를 경영관리 소관 본부장에게 보고하고 관리하는 등의 업무를 수행하고 있다. 따라서, ◆◆◆◆◆◆은 각 소관부서(소송 의뢰 부서)의 소송비용 회수와 관련된 업무처리 현황을 점검하고 미비한 사항에 대해서는 관련 규정과 매뉴얼에 따라 적정하게 처리될 수 있도록 지원 업무를 수행해야 한다.

소관부서(소송 의뢰 부서)에서는 ◆◆◆◆◆◆로부터 소송비용 확정 및 소송 종결 통보를 받은 후 소송비용회수 관리 업무매뉴얼 및 「회계규정」 제9조(회계 관계직원의 책임)에 따라 확정된 소송비용을 회계시스템에 소송비용 채권금액(계정과목: 미수금)으로 등록함으로써 해당 소송비용을 빠른 시일 내에 회수하거나 소멸시효가 도과하지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소송비용 확정 신청 기준 미준수(◆◆◆◆◆◆)

그런데, 감사 기간 중 20**.*.*부터 20**.*.**까지 확정된 승소 판결 총 ***건에 대하여 소송비용액 확정 신청 현황을 점검한 결과 [표 1]과 같이 **건에 대한 소송비용액 ***,***,***원에 대해 확정 신청을 하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 1] 소송비용액 확정 미신청 현황(20**.*.* 기준)

(단위: 원, 일)

구분	소 송 명 (사건번호)	담당직원 (소송일 기준)	비용 지출액 (법무시스템)	청구가능 금액 (관련 법령)	판 결 확정일	확정신청 지연일수	비고
1	●●●●●● 손해배상(기) (****다*****)	◆◆◆◆◆◆ Ⅲ급 ○○○	**,***,***	**,***,***	20**.*.*	***	규정 개정 이후
2	부당해고 구제 재심판정 취소 (****누*****)	◆◆◆◆◆◆ Ⅲ급 ○○○	**,***,***	*,***,***	20**.*.**	***	
3	요양기간연장 불승인 처분 취소 (****구단*****)	◆◆◆◆◆◆ Ⅲ급 ○○○	***,***	***,***	20**.*.**	***	
4	구상금 (****가합*****)	◆◆◆◆◆◆ Ⅲ급 ○○○	*,***,***	*,***,***	20**.*.**	*,***	규정 개정 이전
5	구상금 (****가단*****)	◆◆◆◆◆◆ Ⅲ급 ○○○	*,***,***	*,***,***	20**.*.**	*,***	
6	**만원 미만 지출 소송 **건	-	*,***,***	*,***,***	-	-	소액 비용
합계	**건		***,***,***	**,***,***	-	-	-

자료: ◆◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

구체적으로는 **만원 미만의 소송비용이 지출된 소송을 제외한 *건의 소송은 민사소송 *건, 행정소송 *건이며, 이 중에서 소송대리 변호사 선임을 통해 진행한 소송은 민사소송 *건(●●●●●● 손해배상), 행정소송 *건(부당해고 구제 재심판정 취소) 등 총 *건으로 소송위임계약서 제6조(소송비용액 환수)에 따라 승소

판결 확정 후 소송비용액 환수 사무를 무료로 수행하기로 되어 있는 계약상의무를 위반한 사실도 확인되었다.

특히, 2021. 10. 25. 국민권익위원회의 ‘공공기관 소송비용 업무처리 개선’ 권고에 따라 승소 판결이 확정된 날로부터 30일 이내에 소송비용액 확정 신청을 하도록 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」을 개정(20**. *. **.) 하고, 소송 비용회수 관리 업무매뉴얼을 작성하여 공단 모든 부서에 통보(20**. *. **.) 하는 등 적극적인 소송비용 회수 절차가 마련되었음에도 불구하고 소송비용액 확정 신청을 하지 않아 회수 금액이 확정되지 못하고, 그 결과 수입 처리가 지연되며 미회수 상태가 지속될 우려가 있다.

나. 확정된 소송비용 채권관리 미흡(소관부서)

아울러, 확정된 소송비용에 대한 채권관리 현황을 점검한 결과, [표 2]와 같이 총 ***건 **,***,***원을 소송비용 채권금액으로 회계시스템에 등록하지 않음으로써 소송비용 미회수 채권 금액에 대한 관리가 미흡한 사실이 추가로 확인되었다.

[표 2] 소송비용 확정 후 회계시스템 소송비용 채권금액 미등록 현황(20**. *. **. 기준)

(단위: 건, 원)

소관부서	건수	금액	비고
☒☒☒☒☒	*	*,***,***	
☒☒☒☒☒☒	***	*,***,***	***,***원 회수완료
☒☒☒☒☒☒☒☒	*	**,***	
합계	***	**,***,***	

자료: ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

관련부서 의견

① ◆◆◆◆◆의 경우

◆◆◆◆◆은 결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않으면서, 향후 소송 비용 회수현황 정기점검 시 소관부서별 소송비용액 확정채권에 대한 미수금 회계 처리 여부 및 채권별 소멸시효 도과 여부를 포함하여 점검할 예정이라고 하였다.

② ■■■■■, ■■■■■ 및 ■■■■■의 경우

■■■■■, ■■■■■ 및 ■■■■■는 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장께서는

① 공단을 당사자로 한 소송에서 승소 판결이 확정된 후 소송비용을 적극적으로 회수하지 않고, 확정된 소송비용에 대해 채권관리를 미흡하게 한 관련부서(◆◆◆◆◆)에 주의를 촉구하고(주의)

② 확정된 소송비용에 대하여 관련부서(◆◆◆◆◆, ■■■■■, ■■■■■, ■■■■■)가 소송비용 채권금액을 회계시스템에 등록하여 소송비용 회수 및 소멸시효 관리가 철저히 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다.(시정)

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 소송대리인 선임 시 이해충돌방지 점검 절차 미흡
소 관 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆
조 치 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆
내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆◆은 공단이 당사자가 되는 소송을 효과적으로 수행하기 위하여 사내변호사 또는 사외변호사(법무법인 포함)를 대리인으로 선임(이하 ‘소송대리 변호사’라 한다)하여 소송을 수행하고 있으며, 감사대상 기간 중 ◆◆◆◆◆◆◆은 [표 1]과 같이 총 **건의 수의계약을 통해 사외변호사를 소송대리 변호사로 선임하였다.

[표 1] 소송대리 변호사 선임 현황(20**. *월~20**. *월)

순번	사건명	계약상대자	상대방 대리인	계약기간
1	●●●●●● 회사채 손해배상(*심)	●●●●● ●●●●●●	●●●● AA ●●●● BBB	20**. *. *. ~ 종료 시
2	사해행위 취소소송	●●●● ●●●●	●●●● JJ	20**. *. *. ~ 종료 시
3	— — — — 손해배상	**** *	●●●● LL	20**. *. ** ~ 종료 시
4	□□ 도로부지 부당이득금 반환청구	**** *	●●●● FF ●●●● GG	20**. *. ** ~ 종료 시
5	부당해고 구제 재심판정 취소소송(*심)	●●●● ●●●●	●●●● KK	20**. *. *. ~ 종료 시
6	공무원퇴직연금일시금지급결정 취소	●●●● ●●●●	변호사 ○○○	20**. *. ** ~ 종료 시
7	●●●●●● 회사채 손해배상(*심)	●●●●● ●●●●●●	●●●● AA ●●●● BBB	20**. *. ** ~ 종료 시
8	추심금 회수	**** *	—	20**. *. *. ~ 종료 시

순번	사건명	계약상대자	상대방 대리인	계약기간
9	●●●●●● 주식 손해배상(파기환송심)	●●●●● ●●●●●●	★●●● AA ★●●● BBB	20**, *. ** ~ 종료 시
10	손해배상청구	**** *	★●●● CC	20**, *. ** ~ 종료 시
11	구상금 청구(*심)	*****	★●●● DD	20**, **, *. ~ 종료 시
12	분양전환절차중지가처분 사건	*****	★●●● EE	20**, **, **. ~ 종료 시
13	▣▣▣▣▣▣ ▣▣ ▣▣▣▣▣▣ 청구(*심)	●●●●● ●●●●●●	★●●● LL	20**, **, **. ~ 종료 시
14	▣▣ 도로부지 부당이득금 반환청구(*심)	**** *	★●●● FF ★●●● GG	20**, **, **. ~ 종료 시
15	*** ** ** *	**** *	●●●●● ●●●●●●	20**, **, **. ~ 종료 시
16	■■■■■ 본안소송	*****	★●●● MMM	20**, **, **. ~ 종료 시
17	●●●●●● 주식 손해배상 (파기환송 재상고심)	●●●●● ●●●●●●	★●●● AA ★●●● BBB	20**, *. ** ~ 종료 시
18	청구이의 등	**** *	-	20**, *. ** ~ 종료 시
19	연금청구	**** *	★●●● HH	20**, *. *. ~ 종료 시
20	월임대료초과과인상분반환청구	*****	-	20**, *. ** ~ 종료 시

자료: ◆◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조(이해충돌행위 금지 등) 제1항은 ‘소송대리 변호사는 공단의 사전 승인 없이 공단이 당사자인 사건의 상대방 소송 대리 또는 법률자문을 수행할 수 없다’ 라고 규정하고 있고, 「변호사법」 제31조 (수임제한) 제1항 제2호에서도 ‘수임하고 있는 사건의 상대방이 위임하는 다른 사건’ 에 대하여 변호사는 그 직무를 수행할 수 없다고 규정하여 소송 상대방이 위임하는 다른 사건의 수임을 금지함으로써, 동일한 의뢰인을 한편으로 방어하고 다른 한편으로 공격하는 등 당사자 상호 간의 이해충돌을 방지하고 당사자와 소송대리 변호사 사이의 신뢰관계를 보호하는데 그 목적이 있다고 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간 동안 소송대리 변호사 선임 현황을 점검한 결과 「소송 업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제15조(변호사 등 선임)에 따라 법무총괄 부서장이 소송대리 변호사 선임 시 법무총괄부서 *명, 소관부서 *명 등 총 *명의 평가위원을 구성하고 소송대리인 수임제안서를 [표 2]와 같은 평가기준에 따라 평가한 후 고득점자를 소송대리 변호사로 선임하고 있으나, 평가 과정에서 이해 충돌행위를 방지하기 위한 점검 절차는 확인할 수 없었다.

[표 2] 소송대리 변호사 선임 평가기준

평가항목		평가내용	배점
기술	소송 전략의 우수성	· 관련 법령 및 소송쟁점에 대한 이해도 · 소송 대응전략 및 논리의 우수성 등	**점
	변호사 전문성	담당 변호사의 경력, 전공, 유사소송 수행 경험 정도 등	**점
	유사소송 실적	변호사(법무법인)의 유사소송 수행 실적	**점
가격	수임료	심급별 착수금 및 성공보수 수준	**점
합계			***점

자료: 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」

이에, [표 3]과 같이 ★★★★★ ★★★★★은 공단을 대리하는 다수의 소송위임 계약 기간 중에 공단으로부터 별도의 사전 승인을 받지 않은 상태에서 ☆☆☆☆☆이 공단을 상대로 제기한 ‘*** **’ 소송(이하 ‘*** **’ 이라고 함)에서 원고측 대리인으로 선임됨으로써 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조(이해충돌행위 금지 등) 및 소송위임계약 제11조 제2항1)을 위반하는 결과가 발생하였으며, 이후 *** **의 상대방인 공단이 위임하는 다른 소송(●●●●● 주식 손해배상소송 파기환송 재상고심)을 수임함으로써 「변호사법」 제31조(수임제한) 제1항 제2호를 위반하는 결과를 초래하였다.

1) 계약상대자는 공단의 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제17조 및 제18조를 준수하여야 한다.

[표 3] 공단이 당사자인 사건에서 ○○○○ ○○○○○이 대리중인 소송 현황(20**.*월~20**.*월)

순번	소송명	공단 대리인	상대방 대리인	계약기간
1	○○○○○○ 회사채 손해배상(*심)	○○○○○ ○○○○○○	○○○○○ AA ○○○○○ BBB	20**.*.*. ~ 종료 시
2	○○○○○○ 회사채 손해배상(*심)	○○○○○ ○○○○○○	○○○○○ AA ○○○○○ BBB	20**.*.*. ~ 종료 시
3	○○○○○○ 주식 손해배상(파기환송심)	○○○○○ ○○○○○○	○○○○○ AA ○○○○○ BBB	20**.*.*. ~ 종료 시
4	■■■■■■■■ ■■■■■■■ 청구(*심)	○○○○○ ○○○○○○	○○○○○ LL	20**.*.*. ~ 종료 시
5	*** ** ** *	*** *	○○○○○ ○○○○○○	20**.*.*. ~ 종료 시
6	○○○○○○ 주식 손해배상 (파기환송 재상고심)	○○○○○ ○○○○○○	○○○○○ AA ○○○○○ BBB	20**.*.*. ~ 종료 시

자료: ◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

또한, 공단은 소송대리 변호사 선임 시 법무법인을 계약당사자로 하여 소송 위임계약을 체결하고 있으므로 각 사건별로 실제 소송을 수행하는 변호사가 다르다 하더라도 동일한 법무법인이 공단을 대리하는 중에 공단을 당사자로 한 다른 소송의 상대방을 대리한다면 언제든지 이해충돌행위가 발생할 우려가 있다고 할 것이며, 같은 이유에서 「변호사법」 제57조에서도 법무법인에 관하여 같은 법 제31조 제1항의 수임제한조항을 준용하고 있다고 볼 수 있다.

관련부서 의견 및 검토결과 감사결과에 대하여 ◆◆◆◆◆은 「변호사법」 제31조(수임제한)는 수임하고 있는 사건의 상대방이 위임하는 다른 사건을 수임 제한 사유로 규정하고 있고, 그 취지는 변호사가 의뢰인의 사건을 맡은 이후 해당 사건의 상대방이 위임하는 다른 사건을 함께 맡게 된다면 의뢰인과 상대방 쌍방 모두를 동시에 대리하게 되어 이해충돌 상황에 따라 금지된다는 것이며, 「소송 업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조(이해충돌행위 금지 등)는 이런 내용을 그대로 내부 지침화 한 것으로서, 공단의 소송대리 변호사는 위임받은 그 사건의

상대방이 위임하는 다른 사건을 공단 승낙 없이 맡아서는 안된다는 취지로 해석하면서, 위임 사건의 상대방이 아닌 모든 소송을 공단의 승낙 없이 위임 받아서는 안 된다는 것은 지나치게 광범위한 해석이라는 의견을 제시하며, ○○○○○○ ○○○○ ○○○의 경우 공단을 대리하여 *건의 소송을 하던 중 새롭게 소송위임계약을 체결한 사건(*** ***)은 기존 사건의 이해관계의 대립 당사자인 상대방(○○○○○○○)이 손해배상 소송의 □□□□□, ▣▣▣▣▣ ▣▣▣▣▣ 소송의 □□□□□ □□□□□ 등이 위임한 다른 사건이 아니므로, 공단의 입장이나 *** **의 원고들 입장에서 이해상충행위가 없다고 주장한다.

또한, ○○○○○○ ○○○○○○○이 *** **의 대리인으로 공단의 다른 소송(○○○○○○○ 주식 손해배상소송 파기환송 재상고심) 대리인으로 선임된 것은 *** ** 원고들의 이해관계와 상충되는 소송 수임으로써 「변호사법」 제31조(수임제한) 제1항 제2호 위반이 초래되었을 가능성이 있다고 하면서, 「변호사법」 위반의 문제 제기는 *** **의 원고들이 제기할 수 있을 뿐이라고 주장한다.

한편, 공단이 ○○○○○○ ○○○○○○○에 위임한 ○○○○○○ 주식 손해배상소송 파기환송 재상고심의 경우, 기존에 위임계약을 체결하여 진행하던 소송이기 때문에 소송 수행의 연결성을 무시한 채 다른 법무법인 등에 위임할 수 없었을 것이고, *** **의 원고들로부터 동의를 받아오라고 강요하기도 어려웠던 사정 등 *** ** 원고들에게 「변호사법」 위반의 결과가 초래된 부분에 대하여 실질적인 부분까지 함께 고려하는 검토가 필요하다고 하면서, 향후 유관 기관 사례조사, 내·외부 의견 수렴 등을 거쳐 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조(이해충돌행위 금지 등)를 「변호사법」의 이해충돌행위 금지 취지에 맞추어 합리적

으로 수정 및 보완하고, 기존 소송 수행의 연결성과 같은 불가피한 사정 등 예외적인 경우까지 명시적으로 반영할 수 있도록 지침 등을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나, 「변호사법」 제31조(수임제한) 제1항 제2호에서 규정하는 바와 같이 수임하고 있는 사건의 상대방이 위임하는 다른 사건에 관하여 동의가 있을 경우 직무 수행 제한을 해제한다는 의미로 「소송업무처리 및 자문변호사 운영지침」 제18조(이해충돌행위 금지 등) 제1항을 ‘소송대리 변호사는 공단의 사전 승인 없이 공단이 당사자인 사건의 상대방 소송대리 또는 법률자문을 수행할 수 없다’ 라고 규정하였다고 한다면, ‘공단이 당사자인 사건의 상대방 소송대리’의 해석상 ‘공단이 당사자인 동일한 사건의 상대방 소송대리’ 또는 ‘공단이 당사자로 되어 있는 다른 사건의 상대방 소송대리’로 다의적 해석이 가능한 규정을 명확하게 할 필요가 있다.

또한, ○○○○○○ 주식 손해배상 파기환송 재상고심 소송대리 변호사로 ●●●●●● ●●●●●●을 선임한 것은 기존 소송의 연결성을 고려하여 불가피한 것이었다고 하나, 공단이 **** *을 선임할 당시 *** ** 상대방인 원고 대리인이 ●●●●●● ●●●●●●이라는 것을 인지하였으므로, 이후 ○○○○○○ 주식 손해배상 파기환송 재상고심 소송대리 변호사로 ●●●●●● ●●●●●●을 선임한 것은 동시에 *** ** 원고들의 입장에서 변호사법 위반행위가 완성되므로, 「변호사법」 등 관련 법령 위반 여부를 검토하였어야 한다.

조치할 사항 이사장(◆◆◆◆◆장)께서는 공단을 당사자로 한 소송에서 이해충돌행위가 발생하지 않도록 소송대리인 선임 시 이해충돌행위를 방지하기 위한 절차를 마련하시기 바랍니다.(통보)

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 리스크 측정 방식 개선필요(TE를 중심으로)

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆은 「직제규정」 제9조, 「직제규정시행규칙」 제9조 및 [별표 5]에 따라 리스크관리 전략 기획을 수립하며 금융·실물자산 리스크관리 및 금융자산에 대한 위험허용한도를 설정하고 관리한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「금융자산운용지침」¹⁾제1장 총칙 4.2.2(자금운용 및 위험관리 조직 업무체계)에 따르면 ‘위험관리 기준 제정 및 변경’, ‘허용위험한도(VaR, TE)²⁾ 관리’는 ◆◆◆◆◆◆의 업무이다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆은 「기금운용규정」 제27조(리스크관리의 원칙)에 따라서 위험을 정확하고 객관적으로 인식·측정하여야 하고, 「기금운용규정시행규칙」

1) IPS(Investment Policy Statement), 국가재정법 제79조 제1항에 따라 공무원연금기금의 금융자산운용에 관한 기본 원칙과 주요내용을 정하는 지침으로, 공단이 작성하고 자산운용위원회와 공무원연금운영위원회의 심의·의결을 통해 효력이 발생함

2) VaR: Value at Risk / TE: Tracking Error

제113조(리스크의 측정)에 따라 리스크측정의 주요 방법, 측정모형 변경 및 주요 리스크 측정요소를 변경할 경우에는 리스크관리위원회의 심의를 거쳐야 하며, 단지 단순한 조정으로서 리스크 측정결과에 미치는 영향이 미미한 사항은 리스크 관리부서의 장이 정할 수 있다.

이에 따라, ◆◆◆◆◆◆은 금융자산 위험한도 및 한도관리 프로세스 설정(안)을 리스크관리위원회의 심의·의결을 통하여 확정하고, ‘금융시장 위기상황 대응 체계(Contingency Plan)’를 통해 안정적 수익 달성을 위해 수용가능한 위험한도(시장·신용 VaR, TE)를 설정하고 한도소진을 현황을 상시 모니터링 한다.

이를 위해, 국제적으로 널리 통용되는 산식을 이용해 위험한도를 계산함으로써 자의적 리스크 완화로 해석될 수 있는 부분을 사전에 통제하며(내부통제 강화), 표준적 추정치를 사용함으로써 리스크 관리방법에 대한 공단의 신뢰성과 투명성을 높여야 한다.

전 세계 금융기관 리스크 관리 및 바젤 규제의 사실상 표준 모델 역할을 수행하고 있는 것은 J.P.Morgan과 Reuters가 1994년 공개한 시장위험 측정 프레임워크(RiskMetrics)³⁾이며, 이를 통해 금융기관들이 시장위험을 정량적으로 측정하고 서로 비교 가능하게 되었다.

RiskMetrics는 VaR모델을 계산하기 위한 표준 방법론을 제공하며, 변동성·공분산 추정을 위해 지수 가중 이동평균(EWMA, Exponentially Weighted Moving Average) 기법을 채택하고 있고, 최신 데이터에 더 큰 가중치를 두어 변동성을 반영하는 감쇄 계수(Decay Factor, λ (람다))를 제시하고 있다.

3) J.P. Morgan/Reuters RiskMetrics 4th Edition(December 1996)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 의 리스크 산정방식을 점검한 결과, TE의 경우 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 은 사후적 방식에 의한 TE 추정을 지수 가중 이동평균(EWMA) 방식을 이용하여 [표 1]과 같이 계산하고 있는 사실이 확인되었다.

[표 1] $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ TE 추정 산정방식

$$S_t^2 = \frac{(r_p^{t-1} - r_B^{t-1})^2 + \lambda(r_p^{t-2} - r_B^{t-2})^2 + \lambda^2(r_p^{t-3} - r_B^{t-3})^2 + \dots + \lambda^{n-1}(r_p^{t-T} - r_B^{t-T})^2}{1 + \lambda + \lambda^2 + \dots + \lambda^{T-1}}$$

$$= \frac{1-\lambda}{1-\lambda^T} \sum_{j=1}^T \lambda^{j-1} (r_p^{t-j} - r_B^{t-j})^2$$

$$TE = \sqrt{S_t^2} \times \sqrt{250} \quad (\lambda = 0.97)$$

자료: $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 제출자료 재구성

$\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 은 위 산식을 통해 TE를 추정하면서, 감쇄 계수(Decay Factor, λ) 값을 0.97로 설정하고 250개 일간 데이터를 반영하는 방식을 사용하고 있으며 VaR의 감쇄 계수도 동일하였다.

여기서 λ 값은 최근 수익률에 얼마만큼의 가중치를 주는가를 결정하는 계수로, λ 값이 클수록 과거 데이터를 오래 반영하지만 그 반응은 느리고, λ 값이 작을수록 최근 데이터에 가중치가 집중되지만 반응은 빠른 특성을 가지고 있다.

따라서, 전 세계에서 리스크 측정의 일반적 기준으로 사용하고 있는 시장위험 측정 프레임워크(J.P.Morgan/Reuters RiskMetrics)는 단기 민감성을 반영하는 투자(Trading)의 위험성을 판단하기 위해서는 일간 감쇄 계수(Daily decay factor, $\lambda = 0.94$)를 사용하고, 장기 투자(Investing)의 위험성을 판단하기 위해서는 월간 감쇄 계수(Monthly decay factor, $\lambda = 0.97$)를 사용할 것을 제시하고 있다.

또한, [표 2]와 같이 일반적으로 1%의 허용 수준(Tolerance level)을 설정하여 사용하는 것이 적정하고, 이를 위해 0.94의 λ 를 적용할 때는 74개 과거 관측치를 사용하고 0.97의 λ 를 적용할 때는 151개의 관측치를 사용하는 것이 적정함을 증명하고 보여주고 있다.

[표 2] EWMA 모델에 사용되는 관측 횟수(일 수익률)

Decay Factor	허용 수준(Tolerance Level)에 따른 과거 관측 숫자			
	0.001%	0.01%	0.1%	1%
0.90	109	87	66	44
0.94	186	149	112	74
0.97	378	302	227	151
0.99	1146	916	687	458

자료: J.P. Morgan/Reuters RiskMetrics 자료 재구성

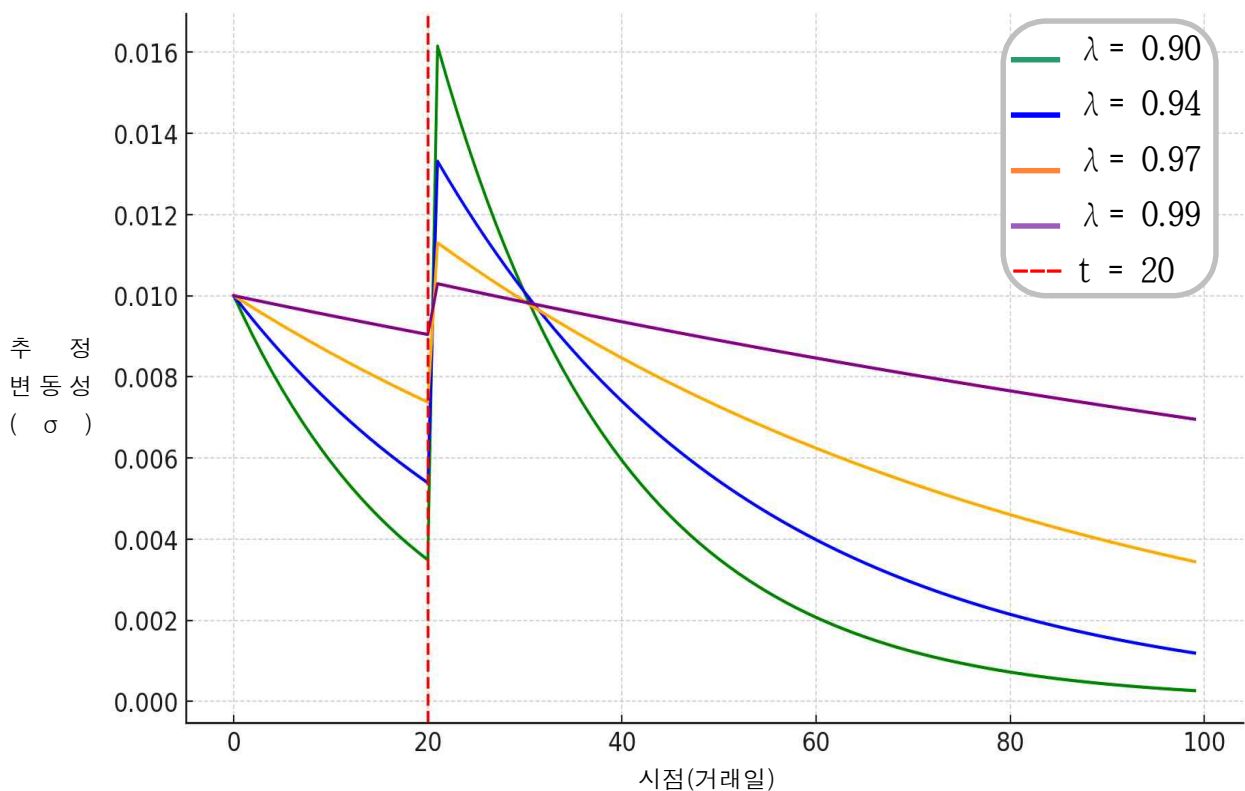
하지만, λ 는 장기 운용 금융자산 위험 측정을 위해 일간 감쇄 계수를 사용하면서 그 값을 0.97로 설정하고 250개의 과거 관측치 데이터를 이용하여 위험 측정에 사용함으로써 국제적으로 통용되는 시장위험 측정방식과 다르고, 결과적으로 최근 충격을 빠르게 반영하지 못하고 과거 데이터를 상대적으로 무겁게 유지하고 있는 사실이 확인되었다.

그리고, ‘금융자산 스트레스 테스트 및 시장위험(VaR) 사후 검증’을 할 때에는 바젤위원회 사후 검증 방법인 ‘신뢰수준 99%, 1일 VaR’ (즉, 1% 허용 수준)를 기준으로 백테스트(Back-Test)를 진행하고 있으나, 실제 리스크 측정 시에는 0.0493% 수준의 허용 수준(즉, 신뢰수준 99.9507%)인 250개의 과거 데이터 관측치를 사용함으로써 실제 위험 측정과 스트레스 테스트상의 검증 기준을 다르게 운영하는 사실이 확인되었다.

더불어, 현행 리스크 측정 시 사용하는 250개(약 1년)의 과거 관측치는 과거 1년간의 안정적 시기 정보가 과도하게 반영되어 급격한 시장 변동 발생 시 TE 추정치가 늦게 반응하고 실제 위험보다 낮은 값이 산출될 수 있으며, 결국 리스크 관리의 적시성 저해, 과소평가된 TE 기반 투자 의사결정 위험을 초래할 수 있다.

더 나아가, 위험 발생 시 λ 값의 변화에 따른 변동성 추정 반응 비교를 위하여 [도표 1]과 같이 어느 시점($t=20$)에 충격(-5%)이 발생할 경우를 가정하여 시뮬레이션을 진행하여 살펴보면 이 같은 문제점이 좀 더 명확해진다.

[도표 1] λ 값에 따른 EWMA 변동성 추정 반응 비교



-5% 수준의 큰 하락을 가정하였을 경우, λ 값이 0.99일 때는 스파이크 크기가 약 1.029%로 그 반응이 미미하나 λ 값이 0.90일 때는 스파이크 크기가 약 1.615%로 위험 포착에 유리하다. 이와 같이, λ 값이 커지면 과거 데이터의 영향이

길게 남아 반응 속도가 느려지고 λ 값이 작아지면 최근 데이터의 반영이 강하여 충격 직후 변동성이 빠르게 상승하는 것으로, 현재 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 의 리스크 측정은 최근 리스크 요인을 적시에 포착하지 못할 가능성이 높아 리스크 과소평가, 내부 통제 미흡으로 이어질 수 있다.

또한, 일반적 기준으로 사용되는 시장위험 측정 프레임워크(J.P.Morgan/Reuters RiskMetrics)에 따르면 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 에서 사용하고 있는 λ 값(0.97)은 장기 투자(Investing)의 위험성을 판단하기 위해서 월간 데이터를 사용할 때 적합한 값인데 이를 일간 데이터와 함께 쓰고 있어, 데이터 주기와 λ 값이 불일치하게 되는 결과가 발생하고 있다.

따라서, 결과적으로 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 의 위험 산정 방식은 국제적 비교 가능성을 잃어 외부감사나 감독기관 검사 시 비표준적 추정치로 비판받을 수 있다.

그럼에도 불구하고, 만약 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 이 시장 특성 및 특수성 등에 따라 자체 최적화된 λ 값 사용하기를 원한다면, 리스크관리위원회의 백테스트 결과를 심의·의결 받고 문서화된 내부 규정을 통해 합리적 근거를 확보하는 것이 필요하다.

관련부서 의견 감사결과에 대해 $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 은 별다른 이견을 제기하지 않으면서 유사기관 사례, 금융권 및 리스크관리전문기관 자문 등 사례조사·분석 등을 통해 리스크 측정 방식에 대한 적정성 여부를 재점검하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장($\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ 장)께서는 TE 산정에 사용되는 Decay Factor와 적절한 과거 데이터 일수를 국제적으로 권장되는 값과 공단의 Risk Appetite에 의한 값과 비교하여 검토함으로써 내부통제 타당성을 강화하고 리스크 모니터링 기능을 강화하시기 바랍니다.(권고)

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 시장위험한도 조정 시 모니터링 강화 필요

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆◆은 「직제규정」 제9조, 「직제규정시행규칙」 제9조 및 [별표 5]에 따라 리스크관리 전략 기획을 수립하며 금융·실물자산 리스크관리 및 금융자산에 대한 위험허용한도를 설정하고 관리한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「금융자산운용지침」¹⁾ 제1장 총칙 4.2.2(자금운용 및 위험관리 조직 업무체계)에 따르면 ‘위험관리 기준 제정 및 변경’, ‘허용위험한도(VaR, TE) 관리’ 는 ◆◆◆◆◆의 업무이다.

따라서, ◆◆◆◆◆◆◆은 「기금운용규정」 제27조(리스크관리의 원칙)에 따라서 위험을 정확하고 객관적으로 인식·측정하여야 하고, 「기금운용규정시행규칙」 제113조(리스크의 측정)에 따라 리스크측정의 주요 방법, 측정모형 변경 및 주요

1) 「국가재정법」 제79조 제1항에 따라 공무원연금기금의 금융자산운용에 관한 기본원칙과 주요내용을 정하는 지침으로, 공단이 작성하고 자산운용위원회와 공무원연금운영위원회의 심의·의결을 통해 효력이 발생함

리스크 측정요소를 변경할 경우에는 리스크관리위원회의 심의를 거쳐야 하며, 단지 단순한 조정으로써 리스크 측정결과에 미치는 영향이 미미한 사항은 리스크 관리부서의 장이 정할 수 있다.

이에 따라, ◇◇◇◇◇◇은 금융자산 위험한도 및 한도관리 프로세스 설정(안)을 리스크관리위원회의 심의·의결을 통하여 확정하고, ‘금융시장 위기상황 대응 체계(Contingency Plan)’를 통해 안정적 수익 달성을 위해 수용가능한 위험한도(시장·신용 VaR, TE)를 설정하고 한도소진율 현황을 상시 모니터링 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 개별자산의 시장위험한도(VaR) 초과로 총자산 시장위험(VaR) 한도가 초과되고 이후 **영업일이 지속되어 위기상황 대응체계(Contingency Plan)에 따라 ◇◇◇◇◇◇이 대응방안을 실행한 내용을 점검한 결과, 시장위험한도(VaR)와 관련하여 모니터링을 강화할 필요가 있는 사실이 확인되었다.

◇◇◇◇◇◇은 20**. *. **. 리스크관리위원회를 개최하여 국내주식 급락($\Delta^{*.*\%}$)에 따른 총자산 시장위험(VaR) 한도 초과 이후 위기상황 대응체계에 따라 대응방안을 심의하고, 경기침체 우려 및 통화정책 불확실성 등에 따른 국내증시 20**년來 일간 최대 하락폭($\Delta^{*.*\%}$)은 비정상적 상황으로 VaR를 통한 위험관리 한계가 있으며 기금운용의 장기투자 원칙, 국내 주가 회복세 및 VaR 모형 한계점 등을 고려 시 위험량 경감을 위한 국내주식 매도조치 결정은 기금증식에 부정적 이므로 일시적 급락, 증시 회복세 및 시뮬레이션 결과 등을 반영하여 20**. **월 말까지 ‘한도소진율을 ***%이내’에서 관리하는 것을 의결하였다.

또한, ◇◇◇◇◇◇◇은 20**. *. **. 리스크관리위원회를 개최하여 해외주식 위험한도 급증(20**. *월말 **. **% → 20**. *. **. **%. **% → 20**. *. **. **%. **%)에 따른 총자산 시장위험(VaR) 한도 초과 이후 위기상황 대응체계에 따라 대응방안을 심의하고, 트럼프發 관세정책의 불확실성에 따라 금융시장 변동성은 당분간 지속될 것으로 전망하면서 시장 VaR 축소를 위한 주식매도는 일시적 평가손실을 확정 하게 되어 중장기자산 목표수익 도달에 부정적 영향을 미치기 때문에 한도초과에 대해 *개월간 유예(20**. **월 말까지)를 통해 美관세동향 및 과급효과에 대한 면밀한 모니터링과 대응 등 체계적 리스크관리를 추진할 것을 의결하였다.

이와 같이, ◇◇◇◇◇◇◇은 총자산에 대한 VaR 한도를 초과할 경우 리스크 관리위원회를 개최하여 일정기간 동안 총한도를 상향 조정하여 적용하는 방식을 운영하고 있는데, VaR 한도는 위험 감내 수준(Risk Appetite)을 수치화한 것으로 시장 리스크 급등 시 대응은 자산 배분 조정·노출 축소가 정상적인 접근이며, 총자산 한도 초과인 원인이 특정 자산군의 과도한 변동성 증가임에도 불구하고 단순히 총자산 한도를 올려버리면 개별 자산군의 리스크 집중이 그대로 유지되고 다른 자산군이 사실상 리스크 흡수 조정 기능을 하지 못하게 됨으로써 위험 배분(Risk Budgeting) 원칙이 훼손될 수 있다.

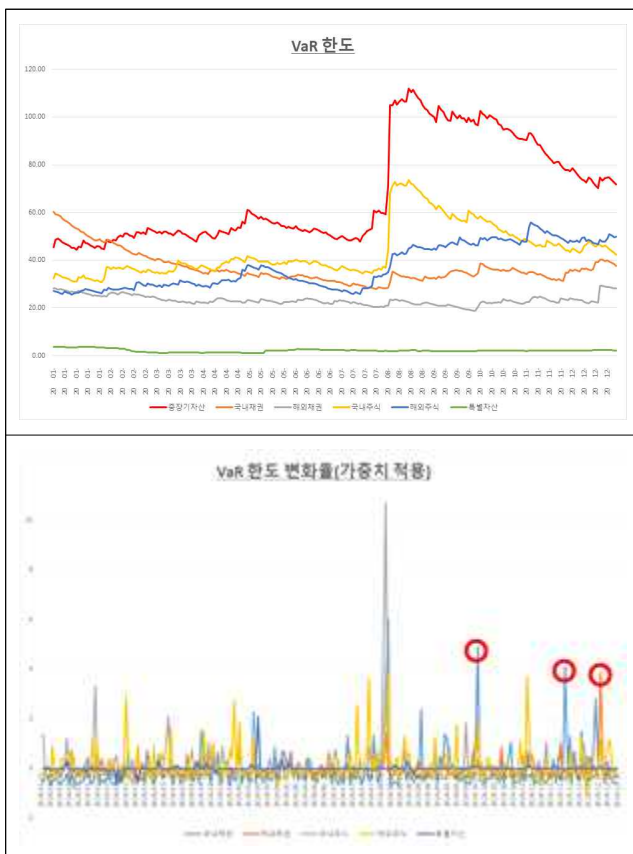
하지만, ◇◇◇◇◇◇◇의 위와 같은 대응은 리스크관리위원회에서 심의한 내용과 같이 공단 자산 운영의 특성상 불가피한 측면이 있으며, 당시 시장 상황과 공단의 운영 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정한 것으로 일응 타당하다 할 것이다.

그렇지만, 이러한 총자산 위험한도의 상향은 다른 자산군에서 발생하는 변동성 확대에 대한 위험 징후를 은폐하거나 탐지 지연을 초래할 수 있다. 한도 초과

원인이 된 특정 자산군의 변동성 급등 외에도 이후 다른 자산군에서 추가적인 변동성 확대가 발생하여 총자산 VaR가 급증하는 상황이 나타날 수 있으나, 이미 총한도가 상향된 상태에서는 이러한 VaR 한도 초과 상황이 공식적으로 인지되지 않으므로, 새로운 위험 신호를 조기 포착하지 못하는 관리 체계의 민감성을 떨어뜨리고, 결과적으로 중요한 위험 징후를 간과할 가능성이 높아진다.

실제로, 20**년도와 20**년도의 VaR 변동 내역을 점검하여 보면, 리스크관리 위원회에서 VaR 상향 조정을 결의한 이후에도 총자산 위험한도 상향을 초래했던 자산이 아닌 다른 자산의 변동성 급변이 발생²⁾하였던 것을 20**년도에는 [도표 1]과 같이, 20**년도에는 [도표 2]와 같이 확인할 수 있으나, 이에 대한 ◆◆◆◆◆◆의 특별한 모니터링 활동 등은 확인할 수 없다.

[도표 1] 20**년도 VaR 변동내역



[도표 2] 20**년도 VaR 변동내역



2) [도표 1]과 [도표 2]의 붉은 동그라미○ 표기

본래 VaR 한도 설정은 공단이 수용 가능한 위험 수준(Risk Appetite)을 명확히 수치화하여 관리하는 장치인데, 한도 초과가 발생할 때마다 총한도를 상향하여 관리하는 현재의 상태는 관리기준의 통제력이 약화되며 리스크 관리 활동의 왜곡을 초래할 수 있다.

따라서, 한도를 상향한 이후 유예기간 동안에는 사실상 초과 발생 여부가 모니터링에서 배제되는 결과가 발생할 수 있으며, 특히 위험 한도를 상향한 상태에서는 위험한도 상향을 초래한 자산이 아닌 검토되지 않았던 다른 자산군의 변동성 확대가 발생하는 것과 같이, 새로운 초과 상황이 발생하여 내부적으로는 위험이 확대되고 있음에도 불구하고 정상 범위로 오인되는 등 상향된 위험한도 관리 체계에서 충분히 주목되지 못할 가능성이 있어 대응 시점의 지연 및 위험 확대를 초래할 수 있다.

또한, 이러한 대응 방식은 내부통제의 실효성을 저하시킬 우려가 있다. 위험 한도 초과 시마다 총한도를 상향하여 관리하는 현 대응방식은, 그 필요성에도 불구하고 한도 관리가 형식적으로만 운영되고 있음을 보여주는 사례로 이해될 수 있으며, 이해관계자 및 감독기관 입장에서는 공단의 리스크관리 거버넌스가 부실하게 작동하고 있다는 인식을 심어 줄 수 있다.

그러므로, 향후 한도 상향을 통한 위험 대응이 불가피한 경우에도 개별 자산군 리스크 점검 등 보완적 통제 장치를 병행하여 모니터링을 강화할 필요가 있다.

관련부서 의견 감사결과에 대해 ◇◇◇◇◇◇은 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 한도 상향(또는 유예) 이후 위험한도 상향을 초래한 자산이 아닌 다른

자산군의 변동성 확대에 대한 모니터링 기준(한도소진율 **% 이상, 원인분석 실시 등)을 설정하여 시장위험 관리를 체계적으로 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(◆◆◆◆◆◆장)께서는 위험한도 상향·유예 등을 통한 위험 대응이 불가피한 경우에도, 개별 자산군 변동성 확대에 대한 모니터링 강화와 같은 보완적 통제 병행 등 추가적인 시장위험 관리 체계를 갖추시기 바랍니다.
(통보)

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 리스크사전점검 절차 개선 필요

소 관 부 서 ① ◆◆◆◆◆◆ ② ◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 ① ◆◆◆◆◆◆ ② ◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆은 사업별 기금운용 관련 규정의 준수여부 등을 감시하고 제반 위험을 점검·감독하며 위험관리업무를 총괄·통제한다.

공단은 대체투자와 관련하여 위험을 사전에 점검하고 투자의사 결정 과정의 투명성 확보를 통한 안정적인 자산운용을 위해 대체투자위원회를 두며, ◆◆◆◆은 대체투자의 경우 대체투자위원회의 심의를 거쳐 투자할 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「대체투자운용지침」 제32조(리스크관리부서의 의견)에 따르면 대체투자의 위험과 위험관리방안에 대하여 리스크관리부서의 의견을 수렴하여야 하고, 대체투자에 관하여 리스크관리부서의 의견이 있는 때에는 당해 의견을 대체투자위원회에 제시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 신규투자에 대한 ◇◇◇◇◇◇의 리스크사전점검 검토기간(회신기간)을 점검한 결과 대체투자 신규투자에 대한 ◇◇◇◇◇◇의 리스크사전점검 검토기간이 투자대상의 유동성 부족 및 비정형성 등의 높은 위험요인을 지니고 있는 자산의 특성을 고려하였을 때 지나치게 짧은 사실이 확인되었다.

① ◇◇◇◇◇◇의 경우

◇◇◇◇◇◇의 리스크사전점검이 대체투자 외 다른 자산군의 경우 보통 1주일 내외가 소요되는 것과는 달리 대체투자의 경우 [표 1]과 같이 대부분 1~2일 내에 의견이 제시되고 있다.

[표 1] 대체 신규투자 관련 리스크사전점검 검토내역

내 용	검토 의뢰일	검토 통보일	소요기간	비고 ¹⁾
해외○○○○펀드투자	20** . 8. 2.	20** . 8. 14.	3	20** . *. **.
○○○4-1호투자	20** . 12. 17.	20** . 12. 17.	1	20** . **. **.
○○ ○○ ○○○센터 ○○○ 사업 ○○○ ○○투자	20** . 8. 19.	20** . 8. 20.	2	20** . *. **.
○○○ ○○○ 펀드 투자	20** . 6. 10.	20** . 6. 17.	6	20** . *. **.
20**년 ○○ ○○○○ ○○펀드 투자	20** . 5. 8.	20** . 5. 9.	2	20** . *. **.
○○○○○ Refinancing 관련 선순위 대출채권 투자	20** . 11. 20.	20** . 11. 20.	1	20** . **. **.
글로벌 ○○○ ○○펀드 투자	20** . 6. 8.	20** . 6. 9.	2	20** . *. **.
○○ Buyout/Growth 사모펀드 투자	20** . 4. 18.	20** . 4. 21.	4	20** . *. **.
○○ ○○ 사모펀드 투자	20** . 2. 24.	20** . 2. 27.	2	20** . *. **.
○○ ○○○ ○○○○○○일반사모○○○ 투자	20** . 2. 8.	20** . 2. 8.	1	20** . *. *,

주: 1. 대체투자위원회 개최일

자료: ◇◇◇◇◇◇ 제출자료 재구성

따라서, 이와 같은 리스크사전점검은 표면적으로는 신속 대응으로 보일 수 있으나, 복잡한 구조와 다양한 위험 요인을 내포하고 있는 대체투자 자산의 특성을 감안할 때, 실질적으로는 충분한 시간이 보장되지 않아 리스크 분석과 다층적인 위험 검토가 이루어졌다고 보기 어렵고 결국 현재 구조는 형식적 검토에 그칠 가능성이 높다.

또한, 대체투자위원회 개최일과 비교하여 리스크사전점검 회신일을 검토해 보면 대체투자 신규투자에 대한 ◇◇◇◇◇◇의 리스크사전점검이 독립적으로 운영되기보다는 대체투자위원회 개최 일정에 종속적으로 이루어지고 있어 ◇◇◇◇◇◇의 본연의 역할인 사전적 방어선 기능을 다 하지 못할 우려가 있다.

② ◇◇◇◇◇◇의 경우

대체투자위원회의 일정 조정과 위원회 개최를 우선시하고, ◇◇◇◇◇◇이 독립적이고 심층적으로 검토할 수 있는 여건을 마련하는 데는 소홀하다는 사실이 확인되었다.

「기금운용규정시행규칙」 제3조의3에 따르면 참석 대상 위원에게 회의개최 3일 전까지 유선 또는 서면으로 안건의 주요 사항을 통보하여야 한다. 대체투자위원회 위원에게는 회의 3일 전 충분한 검토 기간을 보장하면서도, 내부 리스크관리 부서인 ◇◇◇◇◇◇에 이러한 여유를 허용하지 않는 현재 구조는 내부통제 실효성을 약화시키는 중대한 불균형이다.

이와 같이, ◇◇◇◇◇◇은 ◇◇◇◇◇◇에 사전점검 의뢰를 지나치게 늦게 제출하고 있어, ◇◇◇◇◇◇은 불가피하게 짧은 기간 내 회신을 해야 하고 검토가

충분히 이루어지기 어렵다. 이러한 업무처리 방식은 형식적으로는 규정을 준수한 것처럼 보이지만, 실제로는 사전적 통제 기능을 약화시켜 리스크관리 체계의 신뢰성을 훼손하고 리스크관리 기능이 무력화되는 결과가 초래될 수 있다.

관련부서 의견 및 검토결과

① ◇◇◇◇◇◇의 경우

감사결과에 대해 ◇◇◇◇◇◇은 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 대체투자 상품의 수익·위험구조의 복잡성 등을 고려하여 충분한 리스크 점검이 이루어질 수 있도록 최소 점검기간을 설정하여 ◇◇◇◇◇◇에 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

② ◇◇◇◇◇◇의 경우

감사결과에 대해 ◇◇◇◇◇◇은 「대체투자운용지침」 제3장 대체투자 절차에 의거하여 리스크관리실무협의회를 개최하는 등 통상적으로 7일 이상 신규 투자 검토 단계에서부터 ◇◇◇◇◇◇과 충분한 협의를 거쳐 투자 심의를 진행하고 있다고 하면서, 향후 사전점검 검토기간이 보다 여유있게 진행될 수 있도록 대체 투자 위험관리 등에 충분한 협의를 거치도록 하겠다고 답변하였다.

그러나, 리스크관리실무협의회는 기금운용 위험관리 심의사항 등에 대하여 관련 부서 간의 유기적 협조 체계를 구축함으로써 리스크관리업무 효율성 도모를 목적으로 하는 것으로써, 리스크관리실무협의회가 개최되어 충분한 협의가 있었다는 주장은 리스크관리 절차의 목적과 기능을 고려할 때 리스크사전점검의 본질을 오인한 것이다. 리스크관리실무협의회는 신규투자에 대한 일반적 방향성과 위험 관리 원칙 수준에 머물며, 구체적인 계약 조건, 투자금액, 리스크 헤지 방안 등

실질적인 검토는 이후 확정된 안건을 기반으로 이루어져야 한다.

즉, 리스크관리실무협의회에서의 논의와 최종 투자안 검토는 별개의 단계로, 리스크관리실무협의회에서는 논의는 예비·검토적 협의에 해당하며, 이후 
이 대체투자심의위원회 심의 직전 단계에서 확정된 안건과 관련 자료를 첨부하여 리스크사전점검을 의뢰해야 이 실제로 위험요소를 정량·정성적으로 평가하고 그에 따른 구체적인 의견을 제시할 수 있는 것이고, 전자가 충분히 이루어졌다고 하더라도 후자의 검토 부실을 정당화할 수 없다.

따라서, 현재와 같이 에 사전점검 의뢰가 [표 1]과 같이 대체투자위원회 개최 2~3일 전으로 임박해 이루어지는 구조에서는, 이 제출된 자료를 충분히 검토하고 필요시 과 보완 협의를 진행할 수 있는 시간적 여유가 전혀 확보되지 않는다. 이는 결과적으로 리스크사전점검이 형식적으로 처리되고, 투자 의사결정 과정에서 리스크관리 기능이 실질적으로 작동하지 못하게 되는 결과를 초래하게 된다.

조치할 사항 이사장(장, 장)께서는 대체투자 자산의 신규 투자에 대한 리스크사전점검이 충실하게 이루어질 수 있도록 리스크사전점검 검토 기간을 확보하시기 바랍니다.(통보)

공무원연금공단 상임감사

제도상 개선요구

제 목 금융자산 운용직 성과평가 개선 필요

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆◆은 금융자산운용 관련 직원인 ◆◆◆◆◆◆의 전문계약직과 ○○
○○팀 및 ○○팀에서 근무하는 일반직 직원에 대해 장·단기 운용성과 및 기금
운용평가 결과 등을 반영한 성과평가를 통해 매년 성과급을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「기금운용규정시행규칙」 제125조의2(성과보상 등)에 따르면 금융자산운용 직원의
동기부여를 통한 금융자산운용 성과 제고를 위해 성과급을 지급할 수 있으며,
성과급 지급에 관하여 필요한 사항은 「금융자산운용 성과급지급지침」과 「금융자산
운용 성과급 지급기준」에 자세한 사항을 규정하고 있다.

성과급 제도는 본질적으로 성과에 대한 공정한 보상을 통해 직원의 동기를
유발하고 조직 성과를 극대화하기 위한 장치로써, 동일한 성과를 달성한 직원이라면
계약 형태나 근속기간에 불문하고 동등한 보상이 주어져야 한다는 원칙이 전제된다.

성과에 따라 차등을 두는 것은 제도의 취지에 부합하나, 성과 외적인 요인으로 인해 보상에 차별이 발생하는 것은 제도 목적을 훼손하는 것으로 평가될 수 있으며, 제도 설계에 따른 형평성의 확보가 필수적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 금융자산운용직 성과평가를 점검한 결과 현행 장기재직 성과평가 지표는 일반직 직원과 전문계약직 직원을 합리적 이유 없이 상이하게 적용함으로써 공정성이 저해되고 있는 사실이 확인되었다.

◆◆◆◆◆은 전문계약직의 장기재직 및 성과창출 유도를 위하여 *년 이상 재직한 전문 계약직 직원을 대상으로 3년 평균 운용수익률 대비 3년 평균 목표 수익률을 산출 후 [표 1]과 같이 7단계 구간별 평점을 부여하는 방식으로 ‘장기 재직성과’ 지표를 신설하여 20**년도 성과급 지급분부터 적용하였다.

[표 1] 평점 구간 및 구간별 평점비율

구 간	0이하	0초과~ 0.2미만	0.2이상~ 0.4미만	0.4이상~ 0.6미만	0.6이상~ 0.8미만	0.8이상~ 1미만	1이상
평 점	0%	10%	30%	50%	70%	90%	100%

자료: 「금융자산운용 성과급 지급기준(20**, **.)」

또한, 20**년도 경영평가 시 장기재직자 우대방안 보완 필요성 의견¹⁾에 따라 장기재직성과평가 비중을 *년 이상 *년 미만 재직자는 **%, *년 이상 재직자는 **%로 세분화하여 20**년도 성과급 지급분부터 적용하였으며, 20**. **월에는 평점 구간별 산정기준을 삭제하고 [표 2]와 같이 장기재직성과평가 실적 산출 방법을 개선하였다.

1) 20**년도 경영평가 의견

장기재직성과급을 신설한 것은 긍정적인 노력으로 평가하나, 비교 기간을 *년 이상으로 하되 기간을 구간으로 나누고 구간별 누진율을 적용하여 장기재직자 우대를 강화하는 방안 모색할 필요 있음

[표 2] 장기재직성과평가 실적 산출 방법 개선

구 분	기 준	개 선
산출식	$\frac{\text{3년 평균 운용수익률}}{\text{3년 평균 목표수익률}}$	$\frac{\text{3년 평균 운용수익률}}{\text{3년 평균 목표수익률}} \times \text{평가비중}$
평점부여	구간별 평점 적용	산출식에 따른 평점 적용

자료: 「금융자산운용 성과급 지급기준(20**. **.)」 및 「금융자산운용 성과급 지급기준(20**. **.)」 재구성

그리고, 금융자산운용 성과급은 금융자산 운용 결과에 대한 운용성과평가성과급과 「국가재정법」 제82조(기금운용의 평가)에 따라 실시되는 평가 결과에 대한 기금 운용성과평가성과급 및 운용자의 장기재직을 유도하기 위하여 장기성과를 평가한 장기 재직성과급으로 구성되어 있으며, 각 평가 지표별 비중은 [표 3]과 같다.

[표 3] 금융자산운용 성과급 평가지표 및 비중

구 분	운용성과평가						기금 운용 평가	장기재직 ¹⁾ 성과평가 ²⁾ (*년 이상)	계
	단기성과			장기성과		ESG 투자 노력도 평가			
	IR 달성도	BM초과 수익률달성도	투자집행 노력도	샤프 비율	목표수익률 달성도				
○○○○○○장	**%	**%	—	**%	**%	*%	**%	—	100%
○○○○○○팀 ○○ 팀	**%	**%	—	**%	**%	*%	**%	**% (**%)	100% (**%)
○○○○부 (○○○○투자팀)	—	**%	**%	**%	**%	—	**%	**% (**%)	100% (**%)
○○○○부 (○○○○투자팀)		**%	**%	**%	**%	*%	**%		

주: 1. 재직기간 *년 이상인 경우 지급

2. 전문계약직 직원만 적용 / 일반직 직원은 ‘장기재직성과평가’ 지표 평가비중을 ‘기금운용평가’ 지표로 반영

자료: 「금융자산운용 성과급 지급기준」 재구성

따라서, *년 이상 재직한 직원에게만 지급되는 구조로 설계된 현행 성과급 제도는 *년 미만 재직한 직원에게는 해당 성과급이 원칙적으로 지급되지 않지만, 일반직 직원의 경우 장기재직 성과급 미반영분을 기금운용평가 지표로 보정하여 평가에 반영하는 절차를 운영하고 있어 성과 자체에 대한 보상이 일정 부분 보장되는 체계를 마련하고 있다.

그러나, 전문계약직 직원의 경우에는 최초 계약기간(*년)에는 동일한 보정 절차가 존재하지 않아 장기 재직 성과급 미반영분이 그대로 성과평가에서 차감되는 결과를 초래하고 있다. 이에 따라 전문계약직 직원이 아무리 성과가 탁월하더라도 평가 만점의 **%까지만 인정되는 구조적 한계를 안고 있으며, 이는 성과에 대한 정당한 보상이 이뤄지지 못하는 문제로 연결되고, 이러한 구조적 불합리는 제도 성과에 대한 공정한 보상과 동시에 장기재직을 유도한다는 설계 취지와 상충한다.

그러므로, 현재 평가제도는 전문계약직 직원의 경우 일반직 직원과는 다르게 근속연수가 부족하다는 사유로 별도의 보정 장치조차 없이 실제 성과와 무관하게 낮은 점수를 강제함으로써, 성과평가 제도의 목적을 단순히 장기근속 여부에 귀속시키는 것과 다름없는 결과를 초래하였으며 제도가 지향하는 ‘성과에 기초한 차등 보상’이라는 기본 원리를 저해한다.

또한, 일반직 직원은 동일한 상황에서 보정 절차가 존재하여 실질적 성과 보상을 받을 수 있지만, 전문계약직 직원은 그러한 기회를 전혀 제공받지 못하는 차별적 구조는 조직 내 직군 간 불합리한 차별로 비칠 수 있으며, 장기적으로 전문계약직 직원의 사기 저하, 인재 유출, 제도에 대한 불신으로 이어질 가능성이 있어 장기재직을 유도하기 위하여 설정된 장기재직성과급의 취지를 달성하지 못하는 것으로 볼 수 있다.

관련부서 의견 감사결과에 대해 ◆◆◆◆◆◆은 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 「금융자산운용 성과급 지급기준」상 장기재직 성과평가의 평가지표 및 비중을 감사결과를 토대로 합리적 방향으로 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(◆◆◆◆◆장)께서는 성과에 따른 공정한 보상이 제도의
목적과 취지에 부합하게 이루어질 수 있도록 형평성을 충실히 확보하시기 바랍니다.
(제도상 개선)

공무원연금공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 수기계약 체결 시 인지세 납부에 관한 사항

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆◆

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆◆에서는 국내주식정보 및 시장데이터 수신 계약, 지수구성정보 라이선스 계약, 소송 대리인 선임 계약 등 감사대상 기간 동안 총 **건의 수의 계약을 아래 [표 1]과 같이 체결하였다.

[표 1] ◆◆◆◆◆◆ 수의계약 체결 현황(20**.*. *.~20**.*. **.)

(단위: 건, 원)

구분	수의계약 체결 수	계약금액	비고
20**년	*	**,***,***	○○ ○○○○○○ ○○○○ 계약 등
20**년	**	***,***,***	■■ 도로부지 부당이득금 반환청구 소송 위임계약 등
20**년	**	*,***,***,***	○○○ ○○자산 ○○○○ 용역
20**년	**	***,***,***	자문번호사 위촉계약 등
합 계	**	*,***,***,***	

자료: ◆◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무), 제3조(과세문서 및 세액) 제1항 제3호, 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 1천만 원을 초과하는 각종 계약을 체결하는 경우에는 [표 2]와 같이 과세문서(도급 또는 위임에 관한 증서, 계약서 등 인지세를 납부하여야 할 문서)에 기재된 금액에 따라 산정된 인지세를 납부하고 소인을 하여야 한다.

[표 2] 과세문서 기재금액에 따른 인지세액

(단위: 원)

기재금액	인지세액
1천만 원 초과 3천만 원 이하	20,000
3천만 원 초과 5천만 원 이하	40,000
5천만 원 초과 1억 원 이하	70,000
1억 원 초과 10억 원 이하	150,000
10억 원 초과	350,000

자료: 「인지세법」 제3조

또한, 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 제2항에 따라 각 과세문서는 통장의 경우 1권마다, 통장 외의 과세문서의 경우 1통마다 해당 인지세를 납부하여야 하며, 같은 법 제8조(납부) 제3항에 따르면 인지세를 납부할 의무가 있는 자는 과세문서 작성일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 인지세를 납부하여야 한다.

한편, 「공사·용역·물품계약 업무 매뉴얼」에서도 수기계약 시에는 쌍방이 납부하여야 함을 명시하고 있으며, ♣♣♣♣♣에서는 ‘수의계약 업무 처리 기준 안내(♣♣♣♣♣-****호, 20**. *. **.)’를 통해 계약체결 필요서류 목록 중 인지세를 필수항목으로 명시하여 각 부서로 안내한 바 있다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(◆◆◆◆◆◆장)께서는 수기계약 시 납부하지 않은 인지세를 납부하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

공무원연금공단 상임감사 통보(모범사례)

제 목 공무원연금 재정추계모형의 선제적 개선으로 재정계산 신뢰도 제고
모 범 부 서 ○○○○○(Ⅲ급 ○○○)
내 용

1. 문제점

공무원연금 재정계산¹⁾은 장기간에 걸친 연금제도의 장래 재정수지를 계산하는 것으로, 향후 특정기간 동안의 재정건전성을 진단하고 재정의 안정성이 결여될 경우 적절한 재정확보 계획을 수립함에 있어 가장 기초적인 수단으로 사용되고 있다. 이에 「공무원연금법」 제66조 제1항²⁾은 적어도 5년마다 공무원연금 재정계산을 명문화하고 있다.

재정계산을 함에 있어서는 연금제도를 정확히 반영하는 재정추계모형이 필요하다. 재정추계모형은 시간에 걸쳐 가입자가 제도에 가입하여 기여를 하고, 퇴직하여 연금을 수급하며, 사망하여 연금수급을 종료하기까지의 전 과정을 합리적으로 나타내는 것으로 재정계산의 설계도라고 할 수 있다.

○○○○○는 「공무원연금법」 제66조 제1항에 따라 20**년 제*차 재정계산을

1) 재정계산이라 함은 시간이 경과하면서 연금환경의 변화로 말미암아 재정전망의 정확성이 떨어질 때 재정전망의 적절성을 회복하고, 재정확보 계획을 수정하기 위하여 새로이 설정된 가정에 기반하여 재정전망을 하는 것을 뜻한다.
2) 공무원연금법 제66조 제1항은 ‘제28조에 따른 급여 중 퇴직급여, 퇴직유족급여 및 비공무상 장해급여에 드는 비용은 공무원과 국가 또는 지방자치단체가 부담한다. 이 경우 퇴직급여 및 퇴직유족급여에 드는 비용은 적어도 5년마다 다시 계산하여 재정적 균형이 유지되도록 하여야 한다.’ 라고 규정하고 있다.

준비하는 과정에서 20**년 연금개혁 이후 연금제도 변화에 따른 재정추계모형의 전반에 대한 적정성 여부를 자체 점검하였다. 그 결과, 연금부담금 산정 시 일반 기여금 대비 연금수입 비율을 적용하여 추계함에 따라 기여금 면제자에 대한 연금 부담금이 일부 누락되고, 수입추계가 다소 과소 추계될 수 있는 점이 확인되었다.

또한, 재직기간 합산·산입에 따른 합산 반납금 등을 수입추계에는 산정하나, 이에 상응한 지출 증가분이 미반영되는 미비점이 확인되었다. 물론 이러한 미비 사항으로 인해 재정계산 결과에 있어서 큰 변동은 없으나, 공무원연금 재정계산의 정확성과 대외 신뢰도 제고를 위해 선제적으로 재정추계모형의 미비점을 개선할 필요성이 있다.

2. 개선내용

●●●●●●는 공무원연금 재정계산을 함에 있어 연금부담금 산정방식 개선, 재직기간 합산·산입에 따른 지출 증가분의 지출추계 반영 등 기존 재정추계 모형의 미비점을 보완하여 현행 공무원연금 제도에 부합하도록 선제적으로 재정 추계모형을 개선하였다.

첫째, 연금부담금 산정방식을 기존 일반기여금 대비 연금수입 비율 적용에서 보수 예산의 *%로 산정하도록 개선하여 수입추계의 정확성을 제고하였다. 기여금 면제자는 일반기여금을 납부하지 않음에 따라 기존 연금부담금 산정방식을 적용할 경우 기여금 면제자에 대한 연금부담금 수입이 일부 누락되는 문제가 발생할 수 있었다. 이에 모든 재직자의 보수예산을 먼저 산정하고, 보수예산의 *%를 연금 부담금으로 산정되도록 개선하여 수입추계의 정확성을 제고하였다.

둘째, 재직기간 합산·산입에 따른 합산반납금 등이 수입 추계에 반영되는 만큼

이에 따른 지출 증가분이 지출추계에 반영토록 개선하여 지출추계의 과소 추계를 해소하였다. 그간 객관적인 기초 통계자료(재직기간 합산 등으로 인한 퇴직급여 지출 증가액) 부재로 지출 증가분 산정에 어려움이 있었으나, 수입추계 산정에 적용되는 합산반납금 등의 납부액 비율을 지출액에 적용하여 지출 증가분을 추가로 산정하도록 개선하였다.

3. 개선효과

●●●●●●는 위와 같이 연금부담금 산정방식 개선, 재직기간 합산·산입에 따른 지출 증가분의 지출추계 반영 등 선제적으로 공무원연금 재정추계모형의 미비점을 개선하여 제*차 공무원연금 재정계산의 정확성과 대외 신뢰도 제고를 위한 기반을 마련하였다.

또한, 위와 같은 공무원연금 재정추계모형의 개선사항은 향후 다른 직역 연금의 재정추계에서도 벤치마킹의 사례로 활용될 것으로 기대된다.

공무원연금공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 정부 규제혁신 정책에 부응한 대내외 규제개선 과제 발굴 활성화

모 범 부 서 ◇◇◇◇◇◇(㉠급 ○○○, ㉠급 ○○○)

내 용

1. 문제점

정부는 先허용·後규제 체제로 규제 패러다임을 전환하기 위하여 규제존치 필요성을 정부가 입증하는 「규제 정부입증 책임제」를 시행하던 중에 공공기관도 이를 확산하도록 요구하면서 20**. **월까지 공공기관 내 제규정 정비를 요구하였다(20**. *월 ㉠㉠㉠㉠㉠ 방침). 이에 따라 공단은 20**. *월 「규제입증위원회 운영기준」을 제정하고, 20**년에 규제입증위원회를 개최하여 *개 규정, **개 조항을 개선 완료한 바 있다.

이후 ㉠㉠㉠㉠㉠의 가이드라인이 없는 상황에서 공단 규제입증위원회는 20**년부터 20**년까지 총 *회에 걸쳐 개최되었으나, 규정 제·개정 시 이미 자체 심사가 완료된 신규 제정 규정 및 전부개정 규정에 대하여 규제적 요소가 없음을 재차 심의하였기 때문에, 제규정 개선 요소를 적극적으로 발굴하는 성과를 내지 못하는 한계가 있었다.

2. 개선내용

◇◇◇◇◇◇은 20**. *월 안전 심의대상 확대 등 규제입증위원회 운영 방식을

전면 개선함으로써 공단 내 규제개선 과제 발굴을 활성화하였다. 기존 총괄부서(◆◆◆◆◆◆)에서 최근 신규제정 규정 등에 대한 규제적 요소를 직권 확인하는 방식에서 전 부서 안전 공모와 고객 신청 안전을 포함하는 등 안전 발굴 방식을 확대하였고, 종전 제규정 이외에 내부방침, 관행 등으로까지 규제적 요소 발굴 대상을 확대하였다.

3. 개선효과

20**년도 규제입증위원회는 총 **개의 신규 제정 규정 등에 대하여 규제적 요소가 없음을 확인하고 현행 유지 의결하는 것에 그쳤다. 하지만 20**년도 규제입증위원회는 그 운영 방식을 개선한 이후 총 **건(본부 부서 **건, 지부 **건, 국민 **건)의 규제 개선 아이디어가 접수되었고, 그 중 사전심사를 거쳐 *건을 위원회에 상정하였으며, [표 1]과 같이 최종 *건에 대하여 종전 규정의 규제적 요소를 개선하는 것으로 의결하였다(나머지 *건은 현행 유지 의결함).

[표 1] 규제개선 추진 현황

순번	안전명	주요 내용	추진 실적
1	공무원임대주택 반려동물 사육 동의 범위 완화	반려동물 동의요건 최소화로 임차인 간 분쟁 사전 차단	「주택사업운영규칙」 개정 완료 (20**. **. **.)
2	단순 문구 변경에 따른 규정 개정 절차 간소화	단순한 자구 수정의 경우, 본부장 보고 및 심의 절차 등을 생략하여 행정 낭비 방지	「규정관리규정」 개정 완료 (20**. *. **.)
3	임직원 법률구조 활성화를 위한 보고 단계 간소화	사전 보고 단계를 유형별로 차등화하여 신속·효율적인 법률구조 실현	「임직원 법률구조에 관한 지침」 개정 완료 (20**. *. **.)
4	공익신고서상 불필요한 서식 개정	피신고자 주민등록번호 기재 항목 삭제로 개인정보보호법 위반 소지 해소	「공익·내부 신고처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 개정 추진 예정(20**년 말)
5	상가임대 촉진을 위한 구체적 예시규정 보완	임대촉진 활동에 대한 구체적인 가이드라인 마련으로 장기공실 해소	「부동산운영규칙」 개정 추진 예정(20**년 말)

자료: ◆◆◆◆◆◆ 제출자료 재구성

이러한 지속적인 규제혁신 노력을 통하여 대내외 고객들의 관점에서 불합리한 규제 요소를 합리적으로 개선하는 성과 창출이 기대된다.